

Sports World · Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y Consultoría

Rediseño web + SEO · Agente de voz "BES" · Servicios recurrentes · Proyectos B (BDS) y C (Academia) activables por Addendum

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTORÍA ("CONTRATO") QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE,

OPERADORA Y ADMINISTRADORA SW, S.A. DE C.V.

(EN LO SUCESIVO

"EL CLIENTE"

), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR

HADI MICHEL IBRAHIM IBRAHIM

; Y POR LA OTRA PARTE,

LIVE STREAMING SERVICES MEXICO, S.A. DE C.V.

(EN LO SUCESIVO EL

"PROVEEDOR"

O

"EL PRESTADOR"

, comercialmente Final Upgrade AI), REPRESENTADA POR

ERIC TOLEDANO DE JESÚS LOZANO

, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

[§— ¶1 p.1]

Documento en revisión · V4.3 (agosto 2026). ** Esta versión incorpora **ocho ajustes** derivados de la auditoría de la documentación del proyecto, **reflejados también en el PDF que publica el depósito**. La versión anterior (V4.2) se conserva como registro histórico en `versiones-del-contrato/oficiales/`. Los ajustes son: *(1)**** frecuencia de sincronización con corte diario a las 06:00; ****(2)**** llave de conciliación por nombre, apellido, teléfono y club; ****(3)**** número de membresía y teléfono en el registro de membresía nueva; ****(4)**** dato de cancelación de membresía; ****(5)**** la ratificación de las cuatro etapas del funnel como ****compromiso contractual**** titular, con etapas adicionales de instrumentación que no amplían el alcance; ****(6)**** remisión de la capacidad del servidor (F.6) a la especificación única del Plan de Ejecución; ****(7)**** corrección del nombre del documento de seguridad; y ****(8)**** exclusión expresa del punto de acceso de consulta de socios (D.1), que el proyecto no requiere. Ninguno modifica la contraprestación, los plazos ni los KPIs comprometidos. El detalle de cada ajuste, con su justificación, consta en el paquete entregado a Legal.*

Declaraciones

I. Declara EL CLIENTE, por conducto de su apoderado, que: [§— ¶2 p.1]

- a) Es una sociedad debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas según consta en la Escritura Pública número 1,279 del 6 de abril de 2005, otorgada ante la fe del Licenciado Guillermo Escamilla Narváez, Notario Público número 243 del entonces Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México. b) Su apoderado cuenta con facultades y poderes suficientes y necesarios para obligarla en los términos y condiciones del presente Contrato; facultades que a la fecha de firma de este Contrato no le han sido revocadas, modificadas o limitadas de forma alguna. c) Se encuentra registrada en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave **OAS050406RT6**. d) Es su voluntad celebrar el presente Contrato con el objeto de establecer los términos y condiciones bajo los cuales recibirá del Proveedor los Servicios de rediseño web con posicionamiento orgánico, el agente de voz "BES" y, mediante Addendum, los Proyectos B (Business Development System) y C (Academia), de conformidad con las especificaciones determinadas en los Anexos adjuntos al presente Contrato. e) La celebración del presente Contrato (i) no contraviene disposición alguna contenida en sus estatutos sociales o resolución alguna del consejo de administración o de la asamblea general de accionistas; y (ii) no contraviene disposiciones legales aplicables, incluyendo sin limitar, laudos arbitrales,

órdenes judiciales y/o resoluciones administrativas cuyo incumplimiento pudiera afectar de forma sustancial y adversa el curso ordinario de sus negocios o que pudiera provocar la nulidad del presente Contrato. f) No requiere de consentimiento, autorización o aprobación corporativa, gubernamental o de terceros, distintas a aquellas que a la fecha del presente Contrato han sido obtenidas para la celebración y cumplimiento del mismo.

[§— ¶3 p.1]

II. Declara el Proveedor, por conducto de su apoderado, que: [§— ¶4 p.2]

a) Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes de México. b) Su apoderado cuenta con facultades y poderes suficientes y necesarios para obligarla en los términos y condiciones del presente Contrato; facultades que a la fecha de firma de este Contrato no le han sido revocadas, modificadas o limitadas de forma alguna. c) Su objeto social le permite prestar los Servicios objeto de este Contrato. d) Se encuentra registrada en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave **LSS210705BG1**. e) Posee la experiencia, capacidad técnica, recursos, herramientas y equipo necesarios para prestar los Servicios objeto del presente Contrato —rediseño web con posicionamiento orgánico, desarrollo del agente de voz "BES", integración con el CRM de EL CLIENTE y, mediante Addendum, los Proyectos B (Business Development System) y C (Academia)— de manera profesional y conforme a los estándares requeridos por EL CLIENTE. f) Cuenta con la experiencia, capacidad técnica, recursos y personal propios para prestar los Servicios, los cuales ejecuta con su propia organización y medios, sin proporcionar ni poner a disposición de EL CLIENTE trabajadores propios en sus centros de trabajo, por lo que los Servicios no constituyen subcontratación de personal en términos de los artículos 12 a 15 de la Ley Federal del Trabajo ni requieren el registro previsto en el artículo 15 de dicha Ley (REPSE). g) Es su voluntad celebrar el presente Contrato con el objeto de establecer los términos y condiciones bajo los cuales prestará los Servicios en favor de EL CLIENTE, de conformidad con las especificaciones determinadas en los Anexos adjuntos al presente Contrato. h) La celebración del presente Contrato (i) no contraviene disposición alguna contenida en sus estatutos sociales o resolución alguna del consejo de administración o de la asamblea general de accionistas; y (ii) no contraviene disposiciones legales aplicables, incluyendo sin limitar, laudos arbitrales, órdenes judiciales y/o resoluciones administrativas cuyo incumplimiento pudiera afectar de forma sustancial y adversa el curso ordinario de sus negocios o que pudiera provocar la nulidad del presente Contrato.

[§— ¶5 p.2]

De conformidad con las Declaraciones que anteceden, las Partes están de acuerdo en celebrar el presente Contrato, al tenor de las siguientes: [§— ¶6 p.2]

Cláusulas

PRIMERA. Definiciones. Para los efectos del presente Contrato, los términos siguientes, en singular o plural, tendrán el significado que se indica:

[§— ¶7 p.2]

Término	Significado
Contrato	El presente contrato de prestación de servicios profesionales y consultoría, junto con sus Anexos y, en su caso, sus Addenda y convenios modificatorios.
EL CLIENTE	Operadora y Administradora SW, S.A. de C.V. (Sports World).
EL PRESTADOR	Live Streaming Services México, S.A. de C.V. (comercialmente *Final Upgrade AI*).
Partes	EL CLIENTE y EL PRESTADOR, conjuntamente.
Anexo Uno	El anexo que enumera los requerimientos y aportaciones a cargo de EL CLIENTE.
Anexo Dos	El anexo que detalla los entregables a cargo de EL PRESTADOR.
Anexo Tres	El anexo informativo con la estimación de los gastos variables de operación a cargo de EL CLIENTE.

Anexo Cuatro	El anexo que recoge los targets comerciales post-lanzamiento, de carácter aspiracional y no vinculante.
Anexo Cinco	El anexo que establece los niveles de servicio y el protocolo de gestión de incidencias, crisis y continuidad.
Addendum	El documento que, suscrito por ambas Partes, activa el Proyecto B o el Proyecto C en los términos ya pactados en este Contrato.
Proyecto A	El rediseño integral del sitio web, el agente "BES" en el canal web y los servicios recurrentes (Cláusulas Tercera y Sexta).
Proyecto B	El Business Development System o "BDS" (Cláusula Cuarta).
Proyecto C	La Academia Sports World (Cláusula Quinta).
Servicios	Los servicios y entregables a cargo de EL PRESTADOR descritos en este Contrato y en el Anexo Dos.
"BES"*	El agente conversacional de inteligencia artificial desarrollado por EL PRESTADOR.
Componentes Preexistentes	Los desarrollos, motores, frameworks, plantillas, prompts, metodologías y herramientas de EL PRESTADOR preexistentes al Contrato o de uso general en su operación, incluyendo el motor conversacional base de "BES" (Cláusula Décima Sexta).
CRM	El sistema de gestión de relaciones con prospectos y clientes de EL CLIENTE.
CMS	El sistema de administración de contenidos del sitio web.
Middleware	La capa de integración desarrollada por EL PRESTADOR que comunica el sitio y "BES" con el API del CRM.
Pago Único	La contraprestación no recurrente de cada proyecto, pagadera en dos exhibiciones de 50% (cincuenta por ciento) cada una.
Iguala	La contraprestación mensual fija por los servicios recurrentes de mantenimiento y soporte.
Tipo de Cambio Contractual	\$17.80 MXN (diecisiete pesos 80/100 M.N.) por USD \$1.00 (un dólar de los Estados Unidos de América), fijo para todos los efectos de este Contrato.
IVA	El Impuesto al Valor Agregado, a la tasa legal vigente (actualmente 16%).
CFDI	Comprobante Fiscal Digital por Internet.
Semana	Semana calendario contada a partir de la fecha de inicio de los trabajos del proyecto de que se trate.
Lanzamiento en Firme	La puesta en producción del sitio web al término de la Semana 8 del Proyecto A.
Periodo de Estabilización	El periodo de 2 a 4 semanas posterior al Lanzamiento en Firme durante el cual EL PRESTADOR corrige sin costo los ajustes derivados del tráfico real.
Tiempo de Espera (stand-by)	Los días en que el equipo de EL PRESTADOR permanece sin poder avanzar por causas imputables a EL CLIENTE (Cláusula Décima Quinta).

Project Owner	El responsable único del proyecto designado por EL CLIENTE.
-------------------	---

SEGUNDA. Objeto. EL PRESTADOR se obliga a prestar a EL CLIENTE los servicios profesionales de los tres proyectos que comprende la relación comercial de las Partes, conforme a los alcances que de manera limitativa se describen en las Cláusulas Tercera a Sexta, al detalle de entregables del

Anexo Dos

y contra los requerimientos a cargo de EL CLIENTE del

Anexo Uno

, ambos parte integrante e inseparable del Contrato; la contraprestación consolidada de los tres proyectos consta en la

Cláusula Octava

. El

Proyecto A

—Cláusulas Tercera y Sexta— es exigible desde la firma del presente Contrato. Los

Proyectos B y C quedan incorporados en su objeto, alcance y precio desde ahora

, pero

no generan obligación ni costo para ninguna de las Partes sino hasta la suscripción del

Addendum respectivo

que los active; dicho Addendum

detalla

—sin modificar— el alcance operativo, las exclusiones y las aportaciones a cargo de EL CLIENTE ya pactados en las Cláusulas Cuarta, Quinta y Octava. Cualquier servicio o entregable no comprendido expresamente se entenderá excluido y será materia de cotización por separado mediante convenio modificatorio. Para las cantidades en dólares se conviene el tipo de cambio fijo de

MXN \$17.80 por USD \$1.00

. Los plazos a cargo de EL PRESTADOR comienzan a correr a partir de la entrega, por EL CLIENTE, de la totalidad de los requerimientos de los

Bloques 0 y A

del Anexo Uno; los requerimientos de los

Bloques B a F

del Anexo Uno constituyen hitos exigibles en las fechas señaladas en dicho Anexo, y cualquier atraso de EL CLIENTE en su entrega extiende, día por día, los plazos a cargo de EL PRESTADOR, sin responsabilidad para éste y con el cargo de stand-by de la Cláusula Décima Quinta cuando proceda.

[S— ¶18 p.4]

TERCERA. Alcance del Proyecto A. El Proyecto A comprende los servicios de los apartados I y II siguientes; sus servicios recurrentes de mantenimiento y soporte constan en la Cláusula Sexta y su contraprestación en la Cláusula Octava.

[S— ¶19 p.4]

I. Rediseño integral del sitio web sportsworld.com.mx con enfoque en posicionamiento orgánico.

Nuevo sitio institucional bajo el dominio sportsworld.com.mx, integrado por

148 (ciento cuarenta y ocho) páginas

, conforme al alcance, la arquitectura y los entregables del Anexo Dos, con diseño

Mobile First

(aproximadamente 70% del tráfico es móvil). Plazo de entrega:

8 (ocho) semanas

, contadas conforme a lo previsto en la Cláusula Segunda y sujetas a las aprobaciones del Anexo Dos.

EL CLIENTE reconoce que las posiciones específicas por palabra clave y los volúmenes de tráfico dependen de factores ajenos a EL PRESTADOR (entre ellos los algoritmos de los buscadores); EL PRESTADOR

no garantiza

posiciones específicas por palabra clave ni volúmenes de tráfico. Lo comprometido son los KPIs verificables del Anexo Dos, Sección IV (incluida la cobertura de keywords unbranded), conforme al régimen de medición ahí previsto. Sin perjuicio de lo anterior, las Partes recogen en el

Anexo Cuatro

los

targets comerciales post-lanzamiento

, de carácter aspiracional y

no vinculante

: de darse las condiciones necesarias —señaladamente, la inversión en palabras clave y pauta conforme a las recomendaciones que EL PRESTADOR formule a EL CLIENTE— es razonable esperar que dichos targets se realicen, y EL PRESTADOR hará todo cuanto esté a su alcance, dentro de los límites de tiempo y servicios establecidos en la iguala, para ayudar a EL CLIENTE a alcanzarlos.

[S— ¶10 p.4]

II. Desarrollo e integración del agente conversacional "BES". Agente "BES" integrado al sitio, con voz sintética natural en español de México e interacción bidireccional por

voz y texto

, entrenado con la base de conocimiento de EL CLIENTE. Su operación

bajo el presente Contrato (Proyecto A)

se limita al

canal web

del sitio y al envío automatizado, vía

WhatsApp

, de

2 (dos) mensajes recordatorios

(24 horas y 2 horas antes de la visita solicitada). La visita guiada

no se reserva ni se verifica disponibilidad

: el día y horario elegidos por el usuario, dentro del horario de atención del club, se envían por correo al club como requerimiento. La

operación conversacional de "BES" por WhatsApp (solo texto)

forma parte del

Business Development System (Proyecto B)

y se contrata por

Addendum por separado, con contraprestación adicional

(Cláusulas Cuarta y Octava, Sección B). Quedan

excluidas

de este Contrato la

telefonía

y la

voz por WhatsApp

. Los

costos de operación

de "BES" (plataforma de voz, interfaz del modelo de razonamiento y hospedaje de la lógica) los cubre directamente EL CLIENTE a los proveedores correspondientes y no constituyen ingreso de EL PRESTADOR (ver Cláusula Décima Cuarta). EL PRESTADOR

no garantiza

tasas de conversión, cierres ni volúmenes de agendamiento; los targets aspiracionales de estas métricas constan en el

Anexo Cuatro

.

[S— ¶11 p.5]

CUARTA. Alcance del Proyecto B — Business Development System (BDS). Sistema de captación y conversión de leads multicanal en tiempo real. EL PRESTADOR desarrolla e integra para EL CLIENTE un sistema (el

"BDS"

) que reduce el

tiempo al primer contacto

atendiendo a los prospectos en

WhatsApp

y en la

consola interna

, con el

mismo cuestionario de experiencia ideal y la misma escritura al CRM del Proyecto A

, mediante:

(i)

landing de campañas con el cuestionario de experiencia ideal;

(ii)

integración con

WhatsApp Business API

(número oficial de EL CLIENTE) para mensajería bidireccional, plantillas y multiagente;

(iii)

"BES" sobre WhatsApp (solo texto)

como respaldo automático 24/7, con escalación a operador humano;

(iv)

consola de operadores/asesores (rol de operador sobre la consola interna del Proyecto A);

(v)

capa de enrutamiento en tiempo real (human-first ! "BES" de respaldo ! escalación); y

(vi)

la medición del Canal de WhatsApp y del tiempo al primer contacto, integrada al

mismo funnel de resultados y dashboard del Proyecto A

—el BDS no constituye un funnel independiente—. Quedan

excluidas

la

telefonía

y la

voz por WhatsApp

. El detalle funcional, las exclusiones específicas y las aportaciones a cargo de EL CLIENTE constan en el

Addendum del BDS

, documento que desarrolla —sin modificar— el alcance aquí pactado.

Plazo de desarrollo y entrega: 8 (ocho) semanas

, contadas a partir de la suscripción del Addendum del BDS y del cierre del listado de requerimientos; el Proyecto B

se ejecuta en paralelo al Proyecto A

, sin modificar el cronograma de éste, y el retraso de EL CLIENTE en sus aportaciones extiende el plazo día por día (Cláusula Décima Tercera).

Contraprestación:

Cláusula Octava, Sección B.

Mantenimiento:

el mantenimiento y soporte del BDS, una vez activado, queda comprendido

sin costo adicional

en la iguala mensual del Proyecto A (Cláusula Sexta).

[8— ¶12 p.5]

QUINTA. Alcance del Proyecto C — Academia Sports World. Sistema formal de capacitación y práctica para el equipo comercial. EL PRESTADOR desarrolla e implementa para EL CLIENTE un sistema de capacitación y práctica (la

"Academia"

) para los 200 (doscientos) asesores comerciales de EL CLIENTE, en dos fases, con los siguientes

entregables

:

(i)

el mapeo de la taxonomía maestra del cliente —la ya utilizada en el cuestionario del Proyecto A— a los siete componentes del programa, validado con EL CLIENTE;

(ii)

la

plataforma de módulos interactivos

(Fase 1), con lecciones organizadas en cuatro niveles y progresión por acreditación obligatoria;

(iii)

la

segmentación de contenido por tipo de club

(capa base común más capa de adaptación por segmento);

(iv)

el

agente conversacional de inteligencia artificial por voz

(Fase 2) para la práctica de la conversación de venta mediante simulación (role-play), con selección adaptativa de escenarios, evaluación de desempeño por sesión y calendario de repasos posteriores a la certificación;

(v)

el dashboard de readiness

agregado por asesor, club, ciudad y a nivel nacional; y

(vi)

la

calibración de la línea base

con las métricas reales del CRM de EL CLIENTE, previa al compromiso de KPIs del programa.

Aportaciones a cargo de EL CLIENTE para este Proyecto:

la validación del mapeo de la taxonomía y de la segmentación por club antes de la producción de contenido; el mínimo aprobatorio de acreditación por módulo; el acceso a las métricas del CRM por asesor; la colaboración de su equipo de marketing para el módulo de inteligencia competitiva por club; el

servidor propio

donde opera la plataforma de la Academia; y la gestión, en paralelo, de los habilitadores operativos identificados en campo — todo conforme al detalle del

Addendum de la Academia

, documento que desarrolla —sin modificar— el alcance aquí pactado.

Plazo de desarrollo y entrega: 10 (diez) semanas, contadas a partir de la suscripción del Addendum de la Academia y del cierre de la validación de la taxonomía maestra y del listado de requerimientos; el retraso de EL CLIENTE en sus aportaciones extiende el plazo día por día (Cláusula Décima Tercera). La fase de práctica por voz (role-play)

presupone el motor conversacional de "BES" del Proyecto A operativo

; si este Addendum se suscribe antes de esa disponibilidad, la fase de módulos avanza sin restricción y el plazo de desarrollo de la fase de práctica se contará a partir de que el motor esté disponible, sin responsabilidad para EL PRESTADOR.

Contraprestación:

Cláusula Octava, Sección C.

Mantenimiento (opcional):

al suscribir el Addendum de la Academia, EL CLIENTE decide si contrata o no la

igual mensual de mantenimiento de la Academia

de las Cláusulas Sexta y Octava, Sección C.

[§— ¶13 p.6]

SEXTA. Servicios recurrentes (iguales). [§— ¶14 p.7]

I. Iguala del Proyecto A — mantenimiento y soporte técnico. Los servicios recurrentes del Proyecto A se prestan mediante una

igual mensual

, cuya contraprestación consta en la

Cláusula Octava

, y que comprende mantenimiento técnico (seguridad, dependencias y desempeño), mantenimiento de "BES" —incluido, una vez activado el Proyecto B, el mantenimiento y soporte del BDS, sin costo

adicional (Cláusula Cuarta)—, operación de la sección de administración y del tablero, reporte mensual y **soporte con primer respondiente por agente de voz disponible 24/7 (veinticuatro horas, los siete días) y escalamiento a soporte humano en horario hábil**, conforme a la Cláusula Séptima y al Anexo Cinco. El

hospedaje del sitio corre en la infraestructura que proporciona EL CLIENTE

(servidor propio), por lo que no forma parte de la iguala; las condiciones generales del servidor constan en el

Anexo Uno, Bloque F

. La iguala incluye una

bolsa de mejora de hasta 8 (ocho) horas mensuales, no acumulables

; los excedentes se facturan a la

tarifa de USD \$75.00 (MXN \$1,335.00) más IVA por hora

— la misma tarifa horaria con la que se calculó la bolsa incluida en la iguala. Esta tarifa podrá revisarse mediante

aviso por escrito a EL CLIENTE con al menos 30 (treinta) días naturales de anticipación

.

Ninguna hora adicional a la bolsa de la iguala se utilizará ni se facturará sin la aprobación previa y por escrito de EL CLIENTE

, quien recibirá antes la estimación de horas y el alcance del trabajo propuesto.

Plazo mínimo inicial y renovación automática.

La iguala tiene un plazo mínimo inicial de

6 (seis) meses

, durante el cual no podrá darse por terminada salvo por incumplimiento en términos de la Cláusula Décima Quinta. Si al concluir dicho plazo mínimo EL CLIENTE no comunica por escrito a EL

PRESTADOR su decisión de cancelarla, con al menos

30 (treinta) días naturales de anticipación al vencimiento del plazo mínimo

, la iguala

se renovará automáticamente por un periodo de 12 (doce) meses

; durante ese periodo, cualquiera de las Partes podrá darla por terminada unilateralmente mediante aviso por escrito a la otra con al menos

60 (sesenta) días naturales

de anticipación. Si al concluir el periodo de 12 (doce) meses EL CLIENTE no manifiesta por escrito su deseo de cancelarla con la misma anticipación de 30 (treinta) días naturales, la iguala

se renovará automáticamente por periodos sucesivos de 12 (doce) meses

, cada uno sujeto a estas mismas reglas de terminación anticipada con aviso de 60 (sesenta) días naturales y de renovación automática.

[§— ¶15 p.7]

II. Iguala opcional de la Academia. La

iguala mensual de mantenimiento de la Academia

es

opcional

: EL CLIENTE decide si la contrata al suscribir el Addendum de la Academia (Cláusula Quinta). De contratarse, comprende el mantenimiento de la plataforma de módulos interactivos (Fase 1), la actualización de la biblioteca de escenarios y perfiles certificados del role-play (Fase 2), el mantenimiento del dashboard de readiness con su reporte mensual y el soporte de la Academia en horario hábil; su contraprestación y desglose constan en la

Cláusula Octava, Sección C

. De no contratarse, cualquier mantenimiento posterior de la Academia se cotizará por separado.

[§— ¶16 p.8]

SÉPTIMA. Niveles de servicio y gestión de incidencias. El soporte de los Servicios opera **24/7 (veinticuatro horas, los siete días)**

con

primer respondiente por agente de voz

que recibe, clasifica y resuelve o escala cada incidencia, y

escalamiento a soporte humano en horario hábil

. Las severidades, los tiempos de primera respuesta y de resolución objetivo, el protocolo de gestión de incidencias y de crisis, el reporte mensual de tickets y la etapa de estabilización posterior al lanzamiento se rigen por el

Anexo Cinco

, parte integrante e inseparable del Contrato.

[S— ¶17 p.8]

OCTAVA. Contraprestación. Como contraprestación por los Servicios, EL CLIENTE pagará a EL PRESTADOR las cantidades previstas en esta Cláusula.

Regla de presentación de cantidades:

todas las cantidades se expresan primero en dólares y, entre paréntesis, su equivalente en pesos al Tipo de Cambio Contractual, ambas

sin IVA

; el

total con IVA se expresa únicamente en pesos

.

[S— ¶18 p.9]

I. Pagos Únicos por proyecto. Cada proyecto causa un Pago Único, pagadero en dos exhibiciones de 50% (cincuenta por ciento) conforme a la Cláusula Novena:

[S— ¶19 p.9]

Proyecto	Pago Único sin IVA	Total con IVA (MXN)
A — Rediseño Web	USD \$81,000.00 (MXN \$1,441,800.00)	\$1,672,488.00
B — Business Development System	USD \$4,850.00 (MXN \$86,330.00)	\$100,142.80
C — Academia Sports World	USD \$47,752.81 (MXN \$850,000.00)	\$986,000.00
Total Pagos Únicos	**USD \$133,602.81 (MXN \$2,378,130.00)**	**\$2,758,630.80**

El Proyecto A es exigible desde la firma de este Contrato; los Proyectos B y C, desde la suscripción de su Addendum respectivo (Cláusula Segunda).

[S— ¶20 p.9]

II. Igualas mensuales.

[S— ¶21 p.9]

Proyecto	Iguala mensual sin IVA	Total con IVA (MXN)
A — Rediseño Web	USD \$2,415.73 (MXN \$43,000.00)	\$49,880.00
B — Business Development System	**Sin costo: su mantenimiento ya está incluido en la iguala del Proyecto A**	—
C — Academia Sports World (**opcional**)	USD \$1,039.33 (MXN \$18,500.00)	\$21,460.00

La iguala del Proyecto A comprende el mantenimiento y soporte descritos en la Cláusula Sexta, y su desglose consta en la Sección VI de esta Cláusula; EL CLIENTE administra sus propios contenidos directamente en el CMS, sin depender de EL PRESTADOR. La **iguala de la Academia es opcional** : EL CLIENTE decide si la contrata al suscribir el Addendum de la Academia, dejándolo asentado en dicho Addendum; de no contratarse, cualquier mantenimiento posterior de la Academia se cotizará por separado.

[S— ¶22 p.9]

III. Estimación ilustrativa del ejercicio 2026. Para efectos exclusivamente ilustrativos de planeación presupuestal, asumiendo el inicio de los trabajos el

viernes 17 de julio de 2026

, con aprobación simultánea de los tres proyectos: los Proyectos A y B concluyen el

11 de septiembre de 2026

(8 semanas) y el Proyecto C el

25 de septiembre de 2026

(10 semanas). Las semanas restantes de septiembre corresponden al

Periodo de Estabilización

, durante el cual EL PRESTADOR atiende cualquier ajuste

sin costo adicional

; en consecuencia, en este escenario las igualas se causan

a partir del 1 de octubre de 2026

y el ejercicio 2026 comprende 3 (tres) mensualidades (octubre a diciembre):

[S— ¶23 p.9]

Concepto	Sin IVA	Con IVA (MXN)
Pagos Únicos (A + B + C)	USD \$133,602.81 (MXN \$2,378,130.00)	\$2,758,630.80
Iguala del Proyecto A, octubre–diciembre (3 meses)	USD \$7,247.19 (MXN \$129,000.00)	\$149,640.00
Total 2026 (sin la iguala opcional de la Academia)	**USD \$140,850.00 (MXN \$2,507,130.00)**	**\$2,908,270.80**
Iguala opcional de la Academia, octubre–diciembre (3 meses)	USD \$3,117.98 (MXN \$55,500.00)	\$64,380.00
Total 2026 (con la iguala opcional de la Academia)	**USD \$143,967.98 (MXN \$2,562,630.00)**	**\$2,972,650.80**

Esta estimación es ilustrativa y no altera las reglas de causación de las igualas previstas en la Cláusula Novena, Sección II; **sus fechas se ajustarán a la fecha real de inicio de los trabajos**

[S— ¶24 p.10]

IV. Condición de precio de los Proyectos B y C. Los precios de los Proyectos B y C

asumen que ambos se aprueban de forma simultánea al Proyecto A

(los tres comparten equipo, infraestructura y calendario). De no aprobarse en forma simultánea, el precio del proyecto diferido

deberá recalcularse

antes de la firma de su Addendum, mediante propuesta por escrito de EL PRESTADOR con un

ajuste máximo del 15% (quince por ciento)

sobre el precio pactado en esta Cláusula;

a falta de acuerdo sobre el precio recalculado, el proyecto diferido no se activará, sin responsabilidad para ninguna de las Partes

[S— ¶25 p.10]

V. Gastos variables de operación. Los costos variables de las plataformas de inteligencia artificial, voz y mensajería corren por cuenta de EL CLIENTE (Cláusula Décima Cuarta); sus

valores aproximados constan en el Anexo Tres (informativo)

[S— ¶26 p.10]

VI. Desglose por proyecto. [S— ¶27 p.10]

Sección A — Proyecto A (Rediseño Web). Pago Único, desglosado por componente: [S— ¶28 p.10]

Componente	Sin IVA
Posicionamiento orgánico + contenido (148 páginas)	USD \$35,000.00 (MXN \$623,000.00)
Diseño web + desarrollo + identidad visual	USD \$32,000.00 (MXN \$569,600.00)
Agente de voz "BES" (canal web)	USD \$14,000.00 (MXN \$249,200.00)
Pago Único del Proyecto A	**USD \$81,000.00 (MXN \$1,441,800.00)** — con IVA: MXN \$1,672,488.00

Iguala mensual del Proyecto A — USD \$2,415.73 (MXN \$43,000.00); total con IVA MXN \$49,880.00 — desglosada por concepto: [S— ¶29 p.10]

Concepto (iguala A)	MXN/mes sin IVA
Mantenimiento técnico del sitio (seguridad, dependencias y desempeño)	\$12,000
Mantenimiento y optimización de "BES" — **incluye, una vez activado el Proyecto B, el mantenimiento del BDS** (motor por WhatsApp y consola de operadores), sin costo adicional	\$8,000
Soporte 24/7: primer respondiente por agente de voz y escalamiento humano bajo SLA	\$7,500
Operación de la sección de administración (CMS), tablero ejecutivo y reporte mensual	\$4,820
Bolsa de mejora de hasta 8 horas mensuales, no acumulables (hora excedente: USD \$75.00 (MXN \$1,335.00) más IVA, revisable con 30 días de aviso previo por escrito)	\$10,680
Total	**\$43,000**

El hospedaje corre en la infraestructura que proporciona EL CLIENTE y no genera cargo alguno en la iguala. La contraprestación es fija e incluye el valor de todos los Servicios necesarios para cumplir el objeto, sin ajustes salvo servicios adicionales pactados por escrito. [S— ¶30 p.11]

Sección B — Proyecto B (Business Development System). Pago Único de **USD \$4,850.00 (MXN \$86,330.00)**

; total con IVA MXN \$100,142.80, exigible únicamente a partir de la suscripción del Addendum del BDS, por los entregables de la Cláusula Cuarta en el plazo de 8 (ocho) semanas ahí pactado, en paralelo al Proyecto A. Pago Único desglosado por componente:

[S— ¶31 p.11]

Componente (Pago Único B)	Sin IVA
Landing de campañas con el cuestionario de experiencia ideal	USD \$1,200.00 (MXN \$21,360.00)
Integración con WhatsApp Business API (plantillas y multiagente)	USD \$1,500.00 (MXN \$26,700.00)
"BES" sobre WhatsApp (solo texto) como respaldo automático 24/7	USD \$1,100.00 (MXN \$19,580.00)
Consola de operadores y capa de enrutamiento en tiempo real	USD \$700.00 (MXN \$12,460.00)
Funnel y medición del BDS	USD \$350.00 (MXN \$6,230.00)
Pago Único del Proyecto B	**USD \$4,850.00 (MXN \$86,330.00)** — con IVA: MXN \$100,142.80

El Proyecto B no causa iguala propia: su mantenimiento y soporte están comprendidos, sin costo adicional, en la iguala del Proyecto A (desglose de la Sección A). Es adicional e independiente de la contraprestación de la Sección A; su falta de pago no afecta la vigencia del Proyecto A.

[S— ¶32 p.11]

Sección C — Proyecto C (Academia Sports World). Pago Único de **USD \$47,752.81 (MXN \$850,000.00)**; total con IVA MXN \$986,000.00, exigible únicamente a partir de la suscripción del Addendum de la Academia, por los entregables de la Cláusula Quinta en el plazo de 10 (diez) semanas ahí pactado. Pago Único desglosado por componente:

[S— ¶33 p.11]

Componente (Pago Único C)	MXN sin IVA
Mapeo y validación de la taxonomía maestra	\$80,000

Plataforma de módulos interactivos (Fase 1)	\$260,000
Segmentación de contenido por tipo de club	\$70,000
Agente de voz de *role-play* (Fase 2)	\$300,000
Dashboard de *readiness*	\$80,000
Calibración de línea base con el CRM	\$60,000
Total	**\$850,000 (USD \$47,752.81)**

Es adicional e independiente de las Secciones A y B; su falta de pago no afecta la vigencia de los Proyectos A ni B. Los costos de operación de las plataformas de inteligencia artificial del agente de práctica corren por cuenta de EL CLIENTE (Cláusula Décima Cuarta). [§— ¶34 p.12]
Iguala **opcional**

de mantenimiento de la Academia — USD \$1,039.33 (MXN \$18,500.00); total con IVA MXN \$21,460.00 — desglosada por concepto:

[§— ¶35 p.12]

Concepto (igual a C, opcional)	MXN/mes sin IVA
Mantenimiento de la plataforma de módulos interactivos (Fase 1)	\$7,000
Actualización de la biblioteca de escenarios y perfiles certificados del role-play (Fase 2)	\$6,000
Mantenimiento del dashboard de *readiness* y reporte mensual	\$3,000
Soporte de la Academia en horario hábil	\$2,500
Total	**\$18,500**

De contratarse, la iguala de la Academia se rige por las reglas de facturación y pago de la Cláusula Novena y se causa a partir de la entrega de la Fase 1 en producción. [§— ¶36 p.12]

NOVENA. Facturación y forma de pago. Todo pago se realizará mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria de la que EL PRESTADOR sea único titular, contra CFDI con el IVA desglosado, denominado en moneda nacional. La entrega de una factura

no anticipa su pago

: el pago solo será exigible al cumplirse la condición de entrega correspondiente. No habrá anticipos.

[§— ¶37 p.12]

I. Pagos Únicos (Proyectos A, B y C) — regla común. El Pago Único de cada proyecto se cubrirá en dos exhibiciones iguales de 50% (cincuenta por ciento), conforme a lo siguiente:

[§— ¶38 p.12]

- **Primera exhibición.**

EL PRESTADOR entregará la factura correspondiente

al iniciar los trabajos

del proyecto. El pago será exigible

una vez que EL CLIENTE apruebe por escrito el 50% (cincuenta por ciento) de los entregables

del proyecto (en el Proyecto A, la aprobación de la Semana 4 conforme al Anexo Dos),

o se actualice respecto de dichos entregables la aceptación tácita prevista en la Cláusula Décima, lo que ocurra primero

.

[§— ¶39 p.12]

- **Segunda exhibición.**

En el momento de dicha aprobación o aceptación tácita

, EL PRESTADOR entregará la factura del 50% (cincuenta por ciento) restante. El pago será exigible

una vez que EL CLIENTE apruebe por escrito la totalidad del proyecto, o se actualice respecto de ella la aceptación tácita prevista en la Cláusula Décima, lo que ocurra primero

[§— ¶40 p.12]

Proyecto	Cada exhibición (50%) sin IVA	Cada exhibición con IVA (MXN)
A — Rediseño Web	USD \$40,500.00 (MXN \$720,900.00)	\$836,244.00
B — Business Development System	USD \$2,425.00 (MXN \$43,165.00)	\$50,071.40
C — Academia Sports World	USD \$23,876.40 (MXN \$425,000.00)	\$493,000.00

Plazo de pago e interés moratorio. Cada exhibición se pagará dentro de los **10 (diez) días naturales**

siguientes a la fecha en que sea exigible. Los pagos vencidos causarán un

interés moratorio del 2% (dos por ciento) mensual

sobre saldos insolutos, calculado por días efectivamente transcurridos, sin perjuicio de la facultad de suspensión prevista en la Sección III de esta Cláusula.

[§— ¶41 p.13]

II. Igualas (igualada del Proyecto A e iguala opcional de la Academia) — regla común. [§— ¶42 p.13]

- Las igualas se causan

por mes vencido

: primero se presta el mes de servicio y después se factura y cobra.

[§— ¶43 p.13]

- EL PRESTADOR entregará la factura

al cierre de cada mes

de servicio.

[§— ¶44 p.13]

- EL CLIENTE pagará

dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la entrega de la factura

; los pagos vencidos causarán el interés moratorio previsto en la Sección I de esta Cláusula.

[§— ¶45 p.13]

- La iguala del Proyecto A se causa

a partir del primer día del mes calendario siguiente a la conclusión del Periodo de Estabilización

posterior al Lanzamiento en Firme, cuyos ajustes EL PRESTADOR atiende sin costo adicional; a partir de esa fecha comienza a correr su plazo mínimo de 6 (seis) meses. La iguala opcional de la Academia, de haberse contratado en su Addendum, se causa a partir de la entrega de la Fase 1 en producción (Cláusula Octava, Sección C).

[§— ¶46 p.13]

III. Garantía y suspensión. EL CLIENTE acepta que

el código fuente y los repositorios finales de cada proyecto se entregarán hasta que quede liquidado el Pago Único total de ese proyecto

; en tanto, EL PRESTADOR los conservará en garantía, sin perjuicio de la operación de lo ya puesto en producción. La falta de pago de una exhibición ya exigible facultará a EL PRESTADOR para suspender las entregas subsecuentes del proyecto de que se trate, hasta su regularización.

[§— ¶47 p.13]

DÉCIMA. Aprobación de entregables. Los entregables se someten a aprobación por etapas conforme al Anexo Dos; cada etapa requiere aprobación expresa y por escrito de EL CLIENTE antes de avanzar. Una vez aprobada una etapa, cualquier cambio sobre elementos ya aprobados tendrá un costo adicional equivalente al

50% (cincuenta por ciento)

del valor de dicha etapa, conforme a la tabla de valores por etapa del Anexo Dos, Sección I.4; EL PRESTADOR informará en un plazo no mayor a 24 horas el impacto en las fechas. Si EL CLIENTE no presenta observaciones por escrito dentro de los

5 (cinco) días hábiles

siguientes a una entrega, ésta se tendrá por aceptada

para todos los efectos de este Contrato, incluida la exigibilidad de los pagos conforme a la

Cláusula Novena

[§— ¶48 p.13]

No aprobación final del proyecto. [§— ¶49 p.14]

a) Causas imputables a EL PRESTADOR.

Si al término de un proyecto éste

no obtiene la aprobación final de EL CLIENTE por causas imputables a EL PRESTADOR

—de manera enunciativa: el incumplimiento de los

KPIs de implementación comprometidos del Anexo Dos, Sección IV

(con excepción del KPI de cobertura de keywords unbranded, cuyo régimen de medición y remedio se rige exclusivamente por dicha Sección); defectos funcionales críticos no corregidos; el incumplimiento de los estándares de accesibilidad y desempeño pactados; o el abandono injustificado del proyecto—, EL PRESTADOR devolverá a EL CLIENTE las cantidades recibidas por ese proyecto

en proporción a los entregables no aprobados, hasta por el monto efectivamente recibido por ese proyecto, dentro de los 30 (treinta) días naturales

siguientes a la notificación de no aprobación,

únicamente si EL PRESTADOR no acepta corregir los problemas o fallas que la motivaron

; si EL PRESTADOR acepta corregirlos, se aplicará el plan de remediación de la Cláusula Décima Quinta y esta devolución no será exigible en tanto dicha subsanación esté en curso.

Toda devolución queda condicionada al cese de uso y baja de producción, por EL CLIENTE, de los entregables del proyecto de que se trate; los componentes que EL CLIENTE decida conservar en operación se descontarán de la devolución conforme a su valor de la Cláusula Octava, Sección VI. La devolución así determinada constituye el remedio único y total por la no aprobación final del proyecto.

[§— ¶50 p.14]

b) Problemas de la infraestructura o insumos de EL CLIENTE.

Si la no aprobación final deriva de

problemas de la infraestructura o de los insumos a cargo de EL CLIENTE

—de manera enunciativa, no limitativa: la indisponibilidad o insuficiencia del servidor y la infraestructura de hospedaje del

Anexo Uno, Bloque F

; las fallas, los cambios no avisados o la indisponibilidad del API del CRM; las credenciales o accesos no entregados o revocados; la indisponibilidad del ambiente de pruebas; el dominio o el DNS inaccesibles; o los bloqueos de seguridad corporativa de EL CLIENTE—, EL CLIENTE pagará a EL PRESTADOR **la contraprestación devengada conforme al avance del proyecto, más el 100% (cien por ciento) de los gastos incurridos por EL PRESTADOR, incluyendo las etapas del proyecto que ya se encuentren en producción aunque no hayan sido entregadas formalmente**

[§— ¶51 p.14]

DÉCIMA PRIMERA. Prestación de los Servicios e infraestructura. EL PRESTADOR determinará unilateralmente, con elementos propios, al personal con el que prestará los Servicios. Las Partes reconocen que EL PRESTADOR

deberá adaptarse e integrarse con la infraestructura tecnológica actual de EL CLIENTE

, la cual permanece bajo control de EL CLIENTE conforme al Anexo Uno; al cierre, EL CLIENTE conserva el código fuente, los repositorios y la continuidad operativa sin dependencia de EL PRESTADOR (ver Cláusula Décima Sexta). EL PRESTADOR indemnizará a EL CLIENTE por incumplimientos imputables a EL PRESTADOR.

[§— ¶52 p.14]

DÉCIMA SEGUNDA. Obligaciones de EL PRESTADOR. Indemnizar a EL CLIENTE por reclamaciones derivadas de la prestación de los Servicios; obtener y mantener licencias y permisos; sujetarse a las leyes aplicables; cumplir el Contrato y sus Anexos; entregar en los plazos y formatos acordados; garantizar la originalidad de los entregables y la no infracción de derechos de terceros; ceder a EL CLIENTE la propiedad intelectual en los términos de la Cláusula Décima Sexta y **entregar el código fuente, los repositorios y la documentación**

conforme a la Cláusula Novena, Sección III; guardar confidencialidad y proteger los datos personales

(ver Cláusulas Décima Séptima y Décima Octava); y

corregir sin costo adicional

cualquier error o defecto de los entregables

reportado dentro de los 90 (noventa) días naturales siguientes a la entrega del componente respectivo o durante la vigencia de la iguala, lo que resulte mayor

; con posterioridad, las correcciones se atenderán conforme al Anexo Cinco y a la bolsa de horas de la iguala o, de no encontrarse ésta vigente, se cotizarán por separado.

[§— ¶53 p.14]

DÉCIMA TERCERA. Obligaciones de EL CLIENTE. Pagar la Contraprestación conforme a las Cláusulas Octava y Novena; entregar en tiempo y forma la totalidad de los

requerimientos y aportaciones (sistemas y marketing) del Anexo Uno

; una vez suscrito el Addendum respectivo, entregar las

aportaciones a su cargo de los Proyectos B y C

(Cláusulas Cuarta y Quinta y los Addenda correspondientes); designar al responsable único del proyecto (Project Owner) y al responsable de Marketing/Marca;

proporcionar y mantener disponible el servidor y la infraestructura de hospedaje en la que corre el sitio

(las condiciones generales del servidor constan en el

Anexo Uno, Bloque F

); y cubrir directamente los costos de operación de IA y voz. El incumplimiento o retraso de EL CLIENTE en sus aportaciones extiende, día por día, los plazos a cargo de EL PRESTADOR, sin responsabilidad para éste.

[§— ¶54 p.15]

DÉCIMA CUARTA. Gastos variables de operación a cargo de EL CLIENTE. Las funciones de inteligencia artificial, voz y mensajería de los tres proyectos conllevan

costos de operación variables que EL CLIENTE paga directamente a los proveedores

(plataforma de voz, modelo de razonamiento y mensajería de WhatsApp Business API).

No están comprendidos en la contraprestación única, en la iguala mensual ni en la contraprestación de los Addenda

, y no constituyen ingreso de EL PRESTADOR; la única contraprestación recurrente pactada en este Contrato es la iguala de la Cláusula Octava. Este esquema aplica: al agente "BES" del Proyecto A, incluidas las cuotas de mensajería de sus 2 (dos) recordatorios por WhatsApp; al

Proyecto B (BDS)

— la operación de "BES" por WhatsApp y las cuotas de WhatsApp Business API (Addendum del BDS, sección 3)—; y al agente de voz de práctica del

Proyecto C (Academia)

, una vez activado conforme a la Cláusula Quinta. El hospedaje corre en la infraestructura que proporciona EL CLIENTE (Cláusula Sexta) y no genera costo de proveedor externo. EL PRESTADOR entregará a EL CLIENTE el

monitoreo de consumo y un reporte mensual

de estos conceptos. Si EL CLIENTE incurre en mora con dichos proveedores, EL PRESTADOR no será responsable de la interrupción o degradación del servicio derivada de tal circunstancia. La

estimación de estos gastos consta en el Anexo Tres (informativo)

de este Contrato, con sus tarifas de referencia y escenarios; por su carácter informativo, dichas cifras no modifican la Contraprestación, no generan obligación de pago a favor de EL PRESTADOR y su actualización no requiere convenio modificatorio.

[§— ¶55 p.15]

DÉCIMA QUINTA. Retrasos, tiempo de espera (stand-by) e incumplimiento. Ante un incumplimiento, la parte afectada notificará a la incumplida. Tratándose de

incumplimientos de pago

, la incumplida contará con

5 (cinco) días hábiles

para subsanar. Tratándose de

incumplimientos técnicos o de desempeño

, la incumplida presentará, dentro de esos mismos 5 (cinco) días hábiles, un

plan de remediación

con un plazo razonable acorde a la naturaleza del incumplimiento; la ejecución en tiempo de dicho plan tendrá efectos de subsanación. De no subsanar, o de no presentar y cumplir el plan de remediación, la afectada podrá rescindir de pleno derecho, sin declaración judicial previa. El efecto de los retrasos se rige por lo siguiente:

[§— ¶56 p.15]

a) Retrasos imputables a EL CLIENTE.

Cuando el retraso sea imputable a EL CLIENTE (por ejemplo, falta o demora en las aportaciones del Anexo Uno o en las aprobaciones del Anexo Dos), además de extenderse los plazos día por día, EL CLIENTE pagará a EL PRESTADOR los

días de stand-by del equipo

a razón de

USD \$350.00 (trescientos cincuenta dólares 00/100) por cada día de stand-by

(MXN \$6,230.00 al tipo de cambio contractual de \$17.80),

hasta un máximo acumulado equivalente al 25% (veinticinco por ciento) del Pago Único del proyecto de que se trate

[§— ¶57 p.16]

b) Retrasos imputables a EL PRESTADOR.

Cuando el retraso sea imputable a EL PRESTADOR, éste lo absorbe: corrige sin costo adicional para EL CLIENTE y sin cargo de stand-by, extendiéndose el plazo lo necesario, sin perjuicio de la regla de subsanación y rescisión de pleno derecho prevista en el primer párrafo de esta Cláusula Décima Quinta.

[§— ¶58 p.16]

c) Cambios solicitados por EL CLIENTE (zona neutral).

Los cambios solicitados por EL CLIENTE que causen retrasos

no se consideran imputables a ninguna de las Partes

—únicamente extienden los plazos, sin cargo de stand-by—,

salvo

que: (i) impliquen

modificar una sección o ítem ya aprobado

por EL CLIENTE, en cuyo caso el retraso es

imputable a EL CLIENTE

y aplica el cargo de stand-by del inciso (a), además del costo de la Cláusula Décima; o (ii) deriven de que

EL PRESTADOR haya entregado una sección o tarea por debajo de los estándares

especificados en el Contrato y sus Anexos, en cuyo caso el retraso es

imputable a EL PRESTADOR

y se rige por el inciso (b) (EL PRESTADOR lo absorbe y corrige sin costo ni cargo de stand-by para EL CLIENTE).

[§— ¶59 p.16]

DÉCIMA SEXTA. Propiedad Intelectual. EL CLIENTE será titular de cualesquiera derechos de propiedad intelectual e industrial generados específicamente para EL CLIENTE como resultado del cumplimiento del Contrato —incluyendo el

código fuente, los repositorios, las plantillas, el contenido, los datos estructurados y la documentación de los entregables

—, salvo

(i)

el software de terceros y de código abierto, cuyas licencias se respetan, y

(ii)

los Componentes Preexistentes de EL PRESTADOR. EL PRESTADOR cede dichos derechos de manera irrevocable, sin remuneración adicional a la Contraprestación, y entrega el código fuente y los repositorios para garantizar la continuidad operativa.

Componentes Preexistentes.

Quedan excluidos de la cesión los

Componentes Preexistentes

de EL PRESTADOR —de manera enunciativa: el motor conversacional base de "BES", los frameworks de middleware, las plantillas maestras, los prompts, las metodologías y las herramientas de desarrollo de uso general—, sobre los cuales EL PRESTADOR conserva la titularidad exclusiva y otorga a EL CLIENTE una

licencia no exclusiva, perpetua, irrevocable y libre de regalías

para su uso únicamente según se encuentren incorporados en los entregables.

La transferencia de titularidad y la entrega del código fuente y los repositorios finales quedan condicionadas a la liquidación total del pago del proyecto;

hasta que EL CLIENTE liquide el pago total, EL PRESTADOR los conserva en garantía. EL PRESTADOR garantiza que los entregables no violan derechos de terceros e indemnizará a EL CLIENTE por cualquier reclamación al respecto.

[S— ¶60 p.16]

DÉCIMA SÉPTIMA. Confidencialidad y Datos Personales. Cada Parte mantendrá confidencial toda la información de la otra durante la vigencia y por

10 (diez) años

posteriores, como secretos comerciales protegidos por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial; quedan comprendidos, tratándose de EL PRESTADOR, sus metodologías, prompts, arquitecturas y Componentes Preexistentes. Los datos personales se tratan conforme a la

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares

: EL CLIENTE es

responsable

y EL PRESTADOR

encargado

, con medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, notificación de vulneraciones dentro del plazo previsto en la Cláusula Décima Octava, apartado IV, y supresión o devolución al término de la relación, en congruencia con la minimización y no retención de la Cláusula Décima Octava.

[S— ¶61 p.17]

DÉCIMA OCTAVA. Seguridad, minimización y manejo de datos de los clientes de EL CLIENTE.

Esta Cláusula aplica a

los tres Proyectos (A, B y C)

desde su activación, sin necesidad de pacto adicional en los Addenda.

[S— ¶62 p.17]

I. Alcance. Quedan comprendidos en esta Cláusula todos los datos personales de prospectos, clientes y personal de EL CLIENTE que EL PRESTADOR trate con motivo de los Servicios, de manera enunciativa: los

datos capturados en el cuestionario de experiencia ideal

; las

conversaciones con "BES"

(canal web y, activado el Proyecto B, WhatsApp); los

leads

captados por el sitio, la landing de campañas, la consola de operadores y el BDS; y los

datos de los asesores comerciales

tratados en la Academia (Proyecto C).

[S— ¶63 p.17]

II. Minimización y no retención. El sitio opera bajo un principio de **minimización y no retención**

: los datos personales que el prospecto captura en el sitio (incluida la conversación con "BES") residen **únicamente de forma transitoria**

en el entorno del sitio,

el tiempo estrictamente necesario

para completar la captura y transferirlos al CRM de EL CLIENTE.

Una vez copiados al CRM, no se conserva respaldo (back-up) de dichos datos en el entorno del sitio web

, conforme a lo descrito en la sección Seguridad del sistema del proyecto. EL CLIENTE es **responsable**

del tratamiento y EL PRESTADOR

encargado

, en términos de la Cláusula Décima Séptima.

[§— ¶64 p.17]

III. Medidas de seguridad. En el tratamiento de los datos del apartado I, EL PRESTADOR mantendrá, cuando menos:

(i)

cifrado en tránsito

de todas las comunicaciones mediante HTTPS/TLS;

(ii)

control de acceso bajo el principio de mínimo privilegio

, limitando el acceso a los datos al personal que estrictamente lo requiera;

(iii)

llaves de API de desarrollo separadas de las productivas

— las llaves y credenciales productivas son de EL CLIENTE y permanecen bajo su titularidad (Anexo Uno, Bloque B);

(iv)

bitácoras (logs) sin datos personales

; y

(v)

la minimización y no retención del apartado II.

[§— ¶65 p.18]

IV. Notificación de vulneraciones. EL PRESTADOR notificará a EL CLIENTE cualquier vulneración de seguridad

que afecte los datos del apartado I en un plazo

máximo de 72 (setenta y dos) horas

contadas a partir de que la conozca, con la información disponible sobre su naturaleza, los datos comprometidos y las medidas de contención adoptadas, en congruencia con la Cláusula Décima Séptima.

[§— ¶66 p.18]

V. Derechos ARCO. EL PRESTADOR apoyará a EL CLIENTE, en su calidad de encargado, para atender las solicitudes de derechos

ARCO

(acceso, rectificación, cancelación y oposición) que los titulares presenten a EL CLIENTE respecto de los datos que EL PRESTADOR trate por cuenta de éste.

[§— ¶67 p.18]

VI. Supresión certificada. Al término de la relación contractual, EL PRESTADOR entregará a EL CLIENTE y/o suprimirá de manera segura

, según instruya EL CLIENTE, los datos personales que aún obren en su poder, y

certificará por escrito dicha supresión

, en congruencia con la Cláusula Décima Séptima y la supervivencia pactada en la Cláusula Vigésima Segunda.

[§— ¶68 p.18]

DÉCIMA NOVENA. Relación Laboral. EL PRESTADOR cuenta con los elementos propios para cumplir sus obligaciones laborales y de seguridad social. Su personal no será considerado trabajador de EL CLIENTE, y EL PRESTADOR lo sacará en paz y a salvo de cualquier reclamación laboral.

[§— ¶69 p.18]

VIGÉSIMA. Limitación de Responsabilidad. La responsabilidad máxima de EL PRESTADOR se limita al monto de la Contraprestación efectivamente pagada. En ningún caso responderá por daños indirectos, incidentales, especiales, consecuenciales, punitivos ni lucro cesante. Estas limitaciones no aplican en casos de dolo, mala fe, o violaciones intencionales a las obligaciones de confidencialidad y protección de

datos personales.

[S— ¶70 p.18]

VIGÉSIMA PRIMERA. Caso Fortuito y Fuerza Mayor. Ninguna Parte será responsable por el incumplimiento derivado de caso fortuito o fuerza mayor (eventos imprevisibles, inevitables y ajenos a su voluntad). La parte afectada notificará dentro de los 10 días hábiles siguientes. Tratándose de EL PRESTADOR, se considerarán fuerza mayor las fallas graves en las plataformas de inteligencia artificial (interrupciones de más de 48 horas, cambios sustanciales de políticas o discontinuación de funcionalidades esenciales), siempre que notifique dentro de las 48 horas siguientes a que las conozca y proponga alternativas razonables.

[S— ¶71 p.19]

VIGÉSIMA SEGUNDA. Vigencia y terminación. La vigencia inicia a la firma y concluye una vez entregados los Servicios a satisfacción de EL CLIENTE; la iguala se rige por su plazo mínimo de 6 (seis) meses y por su régimen de

renovación automática por periodos de 12 (doce) meses

y de terminación con

aviso por escrito de 60 (sesenta) días naturales

previsto en la Cláusula Sexta: si EL CLIENTE no la cancela por escrito al concluir el plazo mínimo, con la anticipación ahí prevista, se renueva automáticamente por 12 (doce) meses y, después, por periodos sucesivos de 12 (doce) meses, pudiendo cualquiera de las Partes terminarla unilateralmente dentro de cada periodo con dicho aviso de 60 (sesenta) días naturales. EL CLIENTE podrá terminar sin causa con

10 (diez) días naturales

de aviso;

este derecho de terminación sin causa no aplica a la iguala, cuya terminación se rige

exclusivamente por el régimen de la Cláusula Sexta

. En caso de terminación sin causa, EL CLIENTE cubrirá el 100% de las piezas cuya entrega esté programada en los 15 días naturales siguientes a la notificación y pagará los Servicios efectivamente prestados; EL PRESTADOR reembolsará la parte proporcional no devengada y entregará los avances y el código

una vez cubierto por EL CLIENTE el pago de los Servicios efectivamente prestados y de las piezas programadas conforme a este párrafo

, en congruencia con la Cláusula Novena, Sección III.

[S— ¶72 p.19]

Supervivencia. La terminación del Contrato, por cualquier causa, no extingue las obligaciones que por su naturaleza deban subsistir, entre ellas:

(i)

la iguala, que continúa rigiéndose por su propio régimen de plazo mínimo, renovación automática y cancelación de la Cláusula Sexta y del primer párrafo de esta Cláusula;

(ii)

las obligaciones de confidencialidad, que subsisten por los

10 (diez) años

pactados en la Cláusula Décima Séptima;

(iii)

la responsabilidad de EL PRESTADOR durante el

Periodo de Estabilización

(Cláusula Séptima y Anexo Cinco); y

(iv)

las obligaciones de protección de datos personales y de entrega o supresión de la información al término de la relación (Cláusulas Décima Séptima y Décima Octava).

[S— ¶73 p.19]

VIGÉSIMA TERCERA. Disposiciones Generales. [S— ¶74 p.19]

a) Obligaciones fiscales.

Cada Parte absorberá y cumplirá las contribuciones y obligaciones fiscales que le correspondan.

[S— ¶75 p.19]

b) Cesión.

Ninguna Parte podrá ceder sus derechos u obligaciones sin autorización previa y por escrito de la otra,

salvo cesión de EL CLIENTE a sus subsidiarias o filiales.

[§— ¶76 p.19]

c) No asociación.

El Contrato no constituye mandato, asociación ni sociedad; EL PRESTADOR no podrá representarse ante terceros como empleado o representante de EL CLIENTE.

[§— ¶77 p.20]

d) Modificaciones.

Toda modificación al Contrato, a sus Anexos o a los Addenda deberá constar por escrito mediante convenio modificatorio firmado por ambas Partes.

[§— ¶78 p.20]

e) Acuerdo total y prevalencia del Contrato.

Este Contrato y sus Anexos contienen el acuerdo completo entre las Partes, dejando sin efecto cualquier acuerdo anterior. En caso de contradicción entre el cuerpo del Contrato y los Anexos o los Addenda, prevalecerá lo establecido en el cuerpo del Contrato.

[§— ¶79 p.20]

f) Encabezados.

Los encabezados son de referencia y no limitan el contenido de las cláusulas.

[§— ¶80 p.20]

g) No captación de personal.

Durante la vigencia del Contrato y por 12 (doce) meses posteriores a su terminación, ninguna Parte contratará ni ofrecerá empleo o contratación, directa o indirectamente, al personal de la otra que haya participado en la prestación de los Servicios, salvo consentimiento previo y por escrito de la otra Parte.

[§— ¶81 p.20]

VIGÉSIMA CUARTA. Avisos y Notificaciones. Domicilios:

[§— ¶82 p.20]

• EL CLIENTE:

Vasco de Quiroga No. 3880, Piso 2, Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348, Ciudad de México.

[§— ¶83 p.20]

• EL PRESTADOR:

Av. Nuevo León, Torre 18, Depto. 102, Col. Rincón de la Montaña, Atizapán de Zaragoza, C.P. 52975, Estado de México.

[§— ¶84 p.20]

• Correo del proyecto:

csportsworld@finalupgrade.ai

[§— ¶85 p.20]

VIGÉSIMA QUINTA. Legislación Aplicable y Jurisdicción. El presente Contrato se regirá por las leyes federales de México. Las Partes se someten a la jurisdicción exclusiva de los tribunales competentes de la

Ciudad de México

, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros.

[§— ¶86 p.20]

Leído que fue por las Partes y enteradas de su contenido y alcance legal, firman el presente Contrato en la Ciudad de México, el día [fecha]

.

[§— ¶87 p.20]

EL CLIENTE	EL PRESTADOR
Operadora y Administradora SW, S.A. de C.V.	**Live Streaming Services México, S.A. de C.V.**
_____	_____
Por: Hadi Michel Ibrahim Ibrahim	Por: Eric Toledano de Jesús Lozano
Apoderado Legal	Apoderado Legal

Anexo Uno — Aportaciones de Sports World (requerimientos a cargo del cliente)

El presente Anexo Uno forma parte integrante e inseparable del Contrato y enumera, de manera limitativa, los insumos, accesos, datos, credenciales y definiciones que EL CLIENTE deberá entregar a EL PRESTADOR para iniciar y ejecutar los Servicios. Los plazos a cargo de EL PRESTADOR comienzan a correr a partir de la entrega del **100% de los requerimientos de los Bloques 0 y A** de este Anexo; los requerimientos de los

Bloques B a F

constituyen hitos exigibles en las fechas señaladas en cada Bloque. Cualquier entrega parcial, incompleta o inválida no se considerará entregada y extenderá, día por día, los plazos a cargo de EL PRESTADOR, sin responsabilidad para éste, con el cargo de stand-by de la Cláusula Décima Quinta cuando proceda.

[§— ¶88 p.21]

Criterio general de interpretación técnica ("o similares")

Los prerequisites técnicos específicos que se enuncian en este Anexo —estándares, versiones, esquemas de autenticación, formatos, nombres y firmas de los puntos de acceso— son **de referencia y orientativos**

. La infraestructura y las interfaces reales de EL CLIENTE pueden diferir de las aquí citadas; en consecuencia, cada requerimiento se entenderá

satisfecho por cualquier tecnología, estándar, versión o componente equivalente o similar

("o similares") que cumpla la misma función y nivel de servicio, sin necesidad de convenio modificadorio.

[§— ¶89 p.21]

Naturaleza del API — desarrollo a la medida. Los servicios de integración se proveerán como un **desarrollo a la medida**

conforme a las necesidades del proyecto. Por ello, este Contrato cita únicamente los **estándares y buenas prácticas generales** del

API HTTP RESTful de Sports World

(descritos enseguida), y no un contrato de datos cerrado. El

listado específico

de información y servicios requeridos se definirá

durante el avance del proyecto

mediante el siguiente procedimiento, que no altera por sí mismo el precio ni el plazo salvo pacto expreso: (i) EL PRESTADOR entrega el

listado de requerimientos

de información y servicios; (ii) EL CLIENTE presenta una

propuesta

de implementación sobre su API; y (iii) ambas partes acuerdan los

ajustes correspondientes

. Este ciclo se ejecuta de forma temprana para no afectar el cálculo de los plazos (ver Bloques A y B).

[§— ¶90 p.21]

Vía de implementación adoptada: middleware a cargo de EL PRESTADOR. Para cubrir las necesidades del sitio y de "BES" se requiere un

flujo de trabajo a la medida

sobre el CRM. Las partes acuerdan implementarlo mediante una

capa de middleware (integración) a cargo de EL PRESTADOR

, que

consume el API HTTP RESTful estándar de EL CLIENTE

y expone hacia el sitio y "BES" exactamente los servicios necesarios —idempotencia, caché, reintentos, mapeo y normalización de datos, búsquedas por amenidad y por geolocalización, resolución de precios, y conformación de la latencia objetivo—. En consecuencia, la participación de EL CLIENTE se limita a

exponer su API estándar y los datos

enumerados en este Anexo;

no requiere desarrollar puntos de acceso a la medida dentro del CRM

, salvo que las partes lo prefieran. El middleware se aloja en la infraestructura del proyecto (el propio servidor del sitio o una función equivalente), sin costo de infraestructura adicional relevante. Los "puntos de acceso" citados en los Bloques A, B y D se entienden, en esta vía, como

servicios que expone el middleware

apoyándose en el API y los datos estándar del CRM.

[S— ¶91 p.21]

Estándares y buenas prácticas generales del API HTTP RESTful de Sports World

Arquitectura escalable y modular orientada a facilitar la integración entre plataformas, conforme a: [S— ¶92 p.22]

- **Principios de diseño:**

modelo

- **cliente-servidor**

(separa interfaz y almacenamiento, mejorando portabilidad y escalabilidad);

- **sin estado**

(cada petición contiene toda la información necesaria; el servidor no conserva el contexto de peticiones previas);

- **caché**

(las respuestas se definen explícitamente como almacenables en caché para optimizar el rendimiento y reducir la latencia); e

- **interfaz uniforme**

(identificación de recursos, manipulación mediante representaciones y mensajes descriptivos).

[S— ¶93 p.22]

- **Convenciones HTTP:**

URLs descriptivas con sustantivos en plural (p. ej.

/usuarios

, evitando verbos en la ruta); métodos

- **GET**

(lectura),

- **POST**

(creación),

- **PUT**

(actualización integral),

- **PATCH**

(modificación parcial) y

- **DELETE**

(eliminación); códigos de estado estándar (

- **200**

OK,

- **201**

Created,

- **400**

Bad Request,

- **401**

Unauthorized,

- **404**

Not Found,

- **500**

Internal Server Error); e intercambio de datos en

- **JSON**

(

Content-Type: application/json

).

[§— ¶94 p.22]

- **Versionado y seguridad:**

versionamiento en la URI para garantizar la retrocompatibilidad (p. ej. /v1/usuarios

); uso obligatorio de

HTTPS

; y autorización mediante

Bearer Token, OAuth 2.0 o JWT

(o esquema equivalente, con alcance y rotación).

[§— ¶95 p.23]

- **Documentación:**

OpenAPI / Swagger

para generar interfaces interactivas de consumo;

Postman

es una opción válida de documentación.

[§— ¶96 p.23]

Los puntos de acceso, esquemas de autenticación y niveles de servicio enunciados en los Bloques A, B y D se interpretan sobre esta base general y quedan sujetos al procedimiento de definición conjunta antes descrito. [§— ¶97 p.23]

Datos y servicios que EL CLIENTE expone desde el CRM

Sobre la base anterior, EL CLIENTE pondrá a disposición —vía su API estándar o export estructurado equivalente, para que el middleware de EL PRESTADOR los consuma— la siguiente información operativa, mantenida vigente durante el proyecto: [§— ¶98 p.23]

- **Estatus de cada club:**

activo, cerrado temporalmente o cerrado definitivamente.

[§— ¶99 p.23]

- **Coordenadas geográficas**

de cada club (ver Nota de geolocalización).

[§— ¶100 p.23]

- **Amenidades por club**

(alberca, FitKidz, sauna, pádel, etc.).

[§— ¶101 p.23]

- **Clases ofrecidas por club.**

[§— ¶102 p.23]

- **Horarios por clase y por club**

, con

visibilidad de una semana

, en el entendido de que las clases tienen una periodicidad

mínima semanal

(una vez por semana o más).

[§— ¶103 p.23]

- **Horarios de atención por club.**

[§— ¶104 p.23]

- **Tarifas a publicar en línea:**

por

tipo de plan

; por

club

(cuando varíen por club);

Multiclub

;

FitKidz

; y

otros servicios

(p. ej. entrenamiento personal / Personal Trainer).

[§— ¶105 p.23]

- **Descuentos y promociones**

vigentes.

[§— ¶106 p.24]

- **Estado de la visita guiada**

de cada prospecto (

agendada !' proporcionada/realizada

) y

activación de membresía

asociada,

con el número de membresía y el teléfono del nuevo socio

— para las etapas de visita proporcionada y nueva membresía del funnel de resultados (Anexo Dos).

[§— ¶107 p.24]

- **Cancelación de membresía:**

número de membresía

,

fecha de cancelación

y, cuando el CRM lo registre,

motivo de la cancelación

— por API o por entrega periódica bajo el mismo régimen y las mismas salvaguardas que la Vía alternativa para el dato de membresías nuevas prevista en este Anexo. Este dato habilita la

medición de retención

del funnel de resultados; su ausencia no suspende plazos ni afecta los KPIs comprometidos en el Anexo Dos.

[§— ¶108 p.24]

****Frecuencia de actualización.**** La totalidad del catálogo —****estatus del club, coordenadas, amenidades, clases, horarios de clase, horarios de atención, tarifas, descuentos y promociones****— se sincroniza ****una vez al día, con corte a las 06:00 (hora de la Ciudad de México)****. Lo registrado en el CRM hasta las ****05:59**** se publica ese mismo día a partir de las 06:00. Se conserva un procedimiento de ****sincronización manual inmediata****, a solicitud de EL CLIENTE, para casos excepcionales tales como el lanzamiento de una promoción. Esta frecuencia sustituye toda lectura en tiempo real de precios y clases: el compromiso de latencia en tiempo real subsiste ****únicamente**** para la ****escritura del prospecto**** (Bloque B).

****Vía alternativa para el dato de membresías nuevas.**** Si el dato de activación de membresías nuevas no reside en el CRM, EL CLIENTE entregará periódicamente —con corte ****semanal o mensual, según la disponibilidad de su operación****— la ****base de membresías nuevas****, para su cruce con los prospectos del funnel ****dentro de la infraestructura de EL CLIENTE**** (el servidor del ****Bloque F**** de este Anexo). Dicha base ****debe incluir, por cada membresía nueva, el número de membresía y el teléfono del nuevo socio****. La conciliación se realiza por ****nombre, apellido, teléfono y club**** —el teléfono, en formato E.164, es la llave principal, y nombre, apellido y club resuelven los casos de homonimia—, y el dashboard presenta ****únicamente resultados agregados****; en congruencia con la ****Cláusula Décima Octava**** (seguridad y minimización), los datos personales de dicha base ****no residen en sistemas de EL PRESTADOR****.

****Nota de geolocalización.**** De inicio, las ****coordenadas de los 49 clubes se incorporan directamente en el código**** (semilla), y se habilita un ****procedimiento manual y sin código**** para agregarlas o modificarlas desde el panel de edición del sitio (CMS) —capacidad incluida en el alcance (Anexo Dos)—. Las coordenadas provistas por el CRM son una fuente válida para dicha semilla y para sus actualizaciones.

****Nota de tarifas, descuentos y promociones.**** Las tarifas se ****extraen automáticamente del CRM**** (no se capturan ni editan en el CMS). El motor de precios del sitio ****aplica precios por club**** y, cuando el CRM las define por ****ciudad**** o a nivel ****nacional****, permite ****i)**** tomar precios por club, ****ii)**** tomar precios por ciudad o nacionales y ****replicarlos por club****, o ****iii)**** una combinación de ambos. La misma lógica aplica a ****descuentos y promociones**** y a los ****precios de amenidades y servicios**** (p. ej. **Personal Trainer**, **FitKidz**). El detalle del entregable consta en el Anexo Dos.

****Consola interna de captación (personal autorizado).**** EL CLIENTE define la ****lista de personas autorizadas**** —operadores telefónicos, asesores de club y quien designe— que podrán usar la ****consola interna de captación de leads**** (Anexo Dos), la cual aplica el ****mismo cuestionario**** y registra el lead en el CRM por la ****misma vía idempotente**** que el sitio y "BES".

Bloque 0 — Respuestas de descubrimiento (entrega previa al inicio)

- **0.1**

Existencia, identificación y responsabilidades del API gateway corporativo (define si autenticación, límites de tasa y bitácora residen en el gateway o en cada aplicación).

[S— ¶109 p.25]

- **0.2**

Confirmación de ambiente de pruebas separado del productivo en el CRM a la medida.

[S— ¶110 p.25]

- **0.3**

Identificación del proveedor de telefonía y conmutador (PBX) de los 49 clubes.

[S— ¶111 p.25]

- **0.4**

Sistema de identidad o inicio de sesión único (Okta, Azure AD, Auth0 u otro).

[S— ¶112 p.25]

- **0.5**

Herramienta de comunicación de incidentes (Statuspage, Slack, Teams u otra).

[S— ¶113 p.25]

- **0.6**

Calendario de mantenimientos planeados del CRM durante el proyecto.

[S— ¶114 p.25]

- **0.7**

Confirmación de compromisos paralelos del equipo de CRM durante las semanas del proyecto.

[S— ¶115 p.25]

Bloque A — Documentación, ambiente de pruebas y responsable único (día 1)

- **A.1**

Documentación del API del CRM en

OpenAPI / Swagger

(o colección

Postman

equivalente), de referencia, cubriendo los servicios de creación/actualización de prospecto y los datos de clubes, clases y membresías, con esquemas, errores y ejemplos. El detalle definitivo de puntos de acceso se precisa conforme al listado de requerimientos. Responsable: líder técnico CRM.

[S— ¶116 p.25]

- **A.2**

Credenciales del ambiente de pruebas del CRM, vía bóveda compartida. Responsable: líder IT y Seguridad.

[S— ¶117 p.25]

- **A.3**

Esquemas reales (JSON) de 3 clubes y 5 clases para los datos en vivo (horarios; teléfono y correo; catálogo de clases; horarios y días de cada clase). Responsable: líder técnico CRM.

[S— ¶118 p.25]

- **A.4**

Nominación del

responsable único del proyecto (Project Owner técnico)

con autoridad sobre IT, seguridad, legal y operación (nombre, correo, móvil, disponibilidad y suplente). Responsable: Dirección de EL CLIENTE.

[§— ¶1119 p.26]

- **A.5**

Tabla de personas vinculadas secundarias (seguridad, legal, operación, PBX). Responsable: responsable único.

[§— ¶1120 p.26]

Bloque B — Credenciales productivas e integraciones (fin de la semana 2)

- **B.1**

Credenciales

productivas del CRM

, limitadas a los puntos de acceso que consume EL PRESTADOR, en cuenta de servicio dedicada (no personal), vía bóveda compartida. Responsable: líder IT y Seguridad.

[§— ¶1121 p.26]

- **B.2**

Esquema de

autenticación del CRM

:

Bearer Token, OAuth 2.0/2.1, JWT, mTLS o llave de acceso equivalente

, con alcance y rotación. Responsable: líder técnico CRM y Seguridad.

[§— ¶1122 p.26]

- **B.3**

Soporte de

idempotencia

(llave de idempotencia / UUID, o mecanismo equivalente de deduplicación) en el servicio de creación de prospecto, para que llamadas repetidas no generen duplicados. Responsable: líder técnico CRM.

(Si la integración se implementa por middleware de EL PRESTADOR —conforme a la vía de implementación por middleware adoptada en el criterio general—, la idempotencia podrá resolverse en esa capa.)

[§— ¶1123 p.26]

- **B.4**

Notificación de eventos

relevantes (p. ej. prospecto calificado, membresía activada):

webhooks salientes

firmados (HMAC-SHA256 o firma equivalente) con identificador único de evento, marca de tiempo, deduplicación y reintentos con espera incremental

si el API los expone

; en su defecto, un

mecanismo equivalente de consulta (polling)

acordado entre las partes. Responsable: líder técnico CRM.

[§— ¶1124 p.26]

- **B.5**

SLAs documentados de la API del CRM

(percentil 95 de latencia y disponibilidad mensual) para creación de prospecto y catálogos de clubes, clases y membresías. Responsable: líder técnico CRM.

[§— ¶1125 p.26]

- **B.6**

Política de límites de tasa del CRM

(peticiones por minuto/hora, ráfagas, código HTTP y cabecera
Retry-After

). Responsable: líder técnico CRM.

[§— ¶126 p.26]

Bloque C — Acceso a ambiente productivo (semana 4)

• C.1

Acceso al panel de hospedaje vigente (validar DNS, SSL y redirecciones).

[§— ¶127 p.27]

• C.2

Acceso al
registrador del dominio

.

[§— ¶128 p.27]

• C.3

Acceso a la
red de distribución de contenido
vigente, en su caso.

[§— ¶129 p.27]

• C.4

Acceso de lectura al
repositorio
del sitio actual.

[§— ¶130 p.27]

• C.5

Acceso administrador al
CMS
del sitio actual.

[§— ¶131 p.27]

• C.6

Ventana de cambio de hospedaje (cutover) con TTL reducido a 5 minutos al menos 24 horas antes.

[§— ¶132 p.27]

• C.7

Política de rotación trimestral de claves y credenciales.

[§— ¶133 p.27]

• C.8

Canal dedicado de comunicación de incidentes.

[§— ¶134 p.27]

Bloque D — Puntos de acceso para el agente "BES" (en paralelo a A, B y C)

• D.1

(No se solicita.) El proyecto

no requiere un punto de acceso de consulta de socios

: los datos de socios actuales no se leen en la operación de captación. Se conserva la numeración de este Bloque para no alterar las referencias cruzadas del Contrato y sus Anexos.

[§— ¶135 p.27]

• D.2

Punto de acceso de
búsqueda de club por amenidad
(alberca, spa, sauna u otra). Responsable: líder técnico CRM.

[§— ¶136 p.27]

• D.3

Punto de acceso de

búsqueda de club por geolocalización

(código postal o coordenadas, ordenado por cercanía con distancia). Responsable: líder técnico CRM.

[S— ¶137 p.27]

- **D.4**

Punto de acceso de

creación de prospecto

(el mismo de B.3, compartido con el sitio, con garantía de no duplicación). El día y horario de visita elegidos por el usuario se registran como parte del prospecto y se envían por correo al club;

no se verifica disponibilidad ni se crea reservación en sistema alguno

. Responsable: líder técnico CRM.

[S— ¶138 p.28]

- **D.5**

SLA de latencia

objetivo para BES (de referencia, a confirmar en la propuesta): percentil 95 <

500 ms

para las consultas D.2 y D.3 y <

800 ms

para la creación de prospecto (D.4). Este objetivo es alcanzable mediante caché de lecturas y/o la capa de middleware de EL PRESTADOR; el CRM debe sostener un nivel de servicio que lo haga viable. Responsable: líder técnico CRM.

[S— ¶139 p.28]

- **D.6**

Acceso a la base de conocimiento

de "BES" (catálogo de membresías con precios y términos; clases con descripciones; políticas de cancelación y congelamiento; información operativa por club, incluido el horario de atención de cada club), con actualización semanal mínima durante el proyecto. Responsable: líder técnico CRM y Mercadotecnia operativa.

[S— ¶140 p.28]

- **D.7**

Estrategia de escalación a operador humano

documentada (transferencia por SIP con número/cola de destino; WhatsApp con operador; o devolución de llamada agendada en el CRM), con responsables del lado humano. Responsable: responsable único.

[S— ¶141 p.28]

Bloque E — Aportaciones de marketing y marca (a cargo del cliente)

- **E.1**

Lineamientos de marca / brand book:

logotipos vectoriales, paleta (HEX/RGB/CMYK), tipografías con licencia, reglas de uso y tono de voz. Responsable: Mercadotecnia y Marca.

[S— ¶142 p.28]

- **E.2**

Activos visuales

con derechos de uso vigentes (o autorización para producir a la medida). Responsable: Mercadotecnia y Marca.

[S— ¶143 p.28]

- **E.3**

Contenido y copys vigentes

(clubes, amenidades, promociones, membresías, políticas y tarifas) para alimentar a "BES" y el sitio.

Responsable: Mercadotecnia y Marca.

[§— ¶144 p.28]

- **E.4**

Accesos a los recursos de Google necesarios para la medición, el funnel y el dashboard (cuenta y API):

[§— ¶145 p.29]

- **Google Analytics 4 (GA4):**

propiedad y acceso de administración, con la **Data API**

habilitada — para tráfico, **tiempo en página**

, **punto de salida**

y la conversión

tráfico !' visita agendada

[§— ¶146 p.29]

- **Google Search Console (GSC):**

propiedad verificada y acceso a la **Search Console API**

— para desempeño orgánico (impresiones, clics, consultas y posiciones) y envío de páginas a indexación.

[§— ¶147 p.29]

- **Google Business Profile (GBP):**

titularidad o administración de la cuenta de las **49 fichas**

(vistas, llamadas, indicaciones).

[§— ¶148 p.29]

- **Google Tag Manager (GTM):**

contenedor, en su caso, para desplegar la **instrumentación de eventos** del sitio.

[§— ¶149 p.29]

- **Google Ads:**

en su caso, si hay

campañas pagadas

, para medir el tráfico de pago dentro del funnel.

[§— ¶150 p.29]

Adicionalmente, herramienta **SEO**

(Semrush u otra) y

redes sociales

. Responsable: Mercadotecnia y Marca con líder IT.

[§— ¶151 p.29]

- **E.5**

Responsable de Marketing/Marca facultado

para aprobar wireframes, prototipo, plantillas, contenido y territorio visual. Responsable: Dirección de Mercadotecnia y Marca.

[§— ¶152 p.29]

- **E.6**

Presupuesto de medios

, en su caso (no incluido en la contraprestación salvo pacto expreso). Responsable: Mercadotecnia y Marca.

[§— ¶153 p.29]

- **E.7**

Avisos de privacidad y textos legales

vigentes de la marca, validados por el área legal. Responsable: Asuntos legales con Mercadotecnia y Marca.

[§— ¶154 p.30]

- **E.8**

Acceso al Meta Business Manager de EL CLIENTE:

las
cuentas publicitarias
(Meta Ads) y el
activo de WhatsApp Business
, para medir el
tráfico, el alcance y los clics
de las campañas dentro del funnel y el dashboard del proyecto. Responsable: Mercadotecnia y Marca con líder IT.

[§— ¶155 p.30]

- **E.9**

Acceso de lectura a TikTok Ads

, en su caso, cuando existan campañas en esa plataforma, para medir el tráfico, el alcance y los clics de las campañas dentro del funnel y el dashboard del proyecto. Responsable: Mercadotecnia y Marca.

[§— ¶156 p.30]

Bloque F — Servidor e infraestructura de hospedaje proporcionada por EL CLIENTE

El hospedaje del sitio y de las plataformas del proyecto corre en la **infraestructura que proporciona EL CLIENTE**

(Cláusulas Sexta y Décima Tercera). Las siguientes condiciones generales son **orientativas**

y se interpretan conforme al criterio general

"o similares"

de este Anexo: cualquier tecnología o componente equivalente que cumpla la misma función y nivel de servicio las satisface.

[§— ¶157 p.30]

- **F.1**

Servidor con
runtime moderno

(Node.js LTS o contenedores, o similares) capaz de ejecutar la aplicación del sitio (SSR/ISR) y el middleware.

[§— ¶158 p.30]

- **F.2**

HTTPS con certificados vigentes

(TLS) en todos los dominios y subdominios servidos.

[§— ¶159 p.30]

- **F.3**

Acceso de despliegue

para EL PRESTADOR (SSH o panel de administración equivalente).

[§— ¶160 p.30]

- **F.4**

Ambiente de pruebas/staging
separado del productivo.

[S— ¶161 p.30]

- **F.5**

Respaldos periódicos
de la infraestructura y su contenido, a cargo de EL CLIENTE.

[S— ¶162 p.31]

- **F.6**

Capacidad de cómputo, memoria, almacenamiento y ancho de banda
conforme a la especificación del documento Plan de Ejecución, Sección 4 del proyecto, que fija la configuración recomendada, el mínimo viable y sus condiciones. Dicha especificación es la **única** del proyecto y se verifica contra el tráfico real mediante la prueba de carga de la Semana 7.

[S— ¶163 p.31]

- **F.7**

Ventanas de mantenimiento
del servidor coordinadas previamente con EL PRESTADOR.

[S— ¶164 p.31]

- **F.8**

Monitoreo básico de recursos
(procesador, memoria, disco y red).

[S— ¶165 p.31]

****Responsabilidad.**** La disponibilidad, capacidad y continuidad de esta infraestructura son ****responsabilidad de EL CLIENTE****; sus fallas, indisponibilidades o insuficiencias ****no son imputables a EL PRESTADOR**** ni se contabilizan en contra de los niveles de servicio (SLA) del ****Anexo Cinco****, y sus efectos en plazos y aprobaciones se rigen por las Cláusulas Décima (No aprobación final del proyecto, inciso b), Décima Tercera y Décima Quinta.

****Cédula de control.**** El seguimiento de cada requerimiento de este Anexo Uno —con su ****fecha límite, responsable nominado y estatus (entregado / no entregado)****, y un semáforo de vencimiento— se lleva en la sección ****Aportaciones de Sports World**** del web app del proyecto, dividida en ***Sistemas*** y ***Marketing***. Los plazos del Contrato se contarán a partir de la entrega del 100% de los requerimientos de los ****Bloques 0 y A****, conforme a la Cláusula Segunda y al preámbulo de este Anexo.

Anexo Dos — Entregables específicos de los servicios

El presente Anexo Dos forma parte integrante e inseparable del Contrato y regula, en forma limitativa, el alcance de los entregables a cargo de EL PRESTADOR. [S— ¶166 p.31]

Glosario técnico

Término	Definición
API	Interfaz de programación mediante la cual dos sistemas intercambian datos de forma automatizada.
AVIF y WebP	Formatos de imagen comprimidos que optimizan el desempeño sin pérdida significativa de calidad.
CMS desacoplado	Sistema de gestión de contenido cuya administración opera independiente de la presentación.

Core Web Vitals	Métricas de Google: LCP (carga), INP (interacción) y CLS (estabilidad visual).
CRM	Sistema de gestión de relaciones con prospectos y clientes de EL CLIENTE.
DNS	Sistema de nombres de dominio que traduce sportsworld.com.mx a las direcciones de red.
GA4	Plataforma de analítica de Google.
RAG	Arquitectura de IA que consulta una base documental antes de responder.
Redirección 301	Instrucción que envía de una dirección antigua a una nueva conservando el posicionamiento.
Schema markup	Marcado estructurado (schema.org) que facilita la comprensión por los buscadores.
SSR e ISR	Generación del contenido por el servidor, para optimizar desempeño y posicionamiento.
WCAG 2.2 AA	Estándar internacional de accesibilidad web.
YMYL	Contenidos de alto impacto en salud, finanzas o bienestar, con estándar editorial reforzado.

Sección I — Entregables del Servicio I (rediseño web con enfoque en posicionamiento orgánico)

I.1 Arquitectura del sitio (148 páginas)

Nivel	Tipo de página	Cantidad
01	Página de inicio	1
02	Páginas de club	49
03	Hubs de amenidades	10
04	Clases premium (Les Mills)	7
05	Clases individuales	47
06	Hub de FitKidz (reúne las clases infantiles)	1
07	Hubs de perfil de usuario	5
08	Hub "Bajar de Peso" (estándar YMYL)	1
09	Hub de Personal Training	1
10	Páginas de membresía	6
11	Entradas de blog para posicionamiento	20
Total		**148**

Cualquier desviación, adición o reducción requerirá cotización por separado y convenio modificatorio. [S—
167 p.32]

I.2 Componente "Posicionamiento orgánico y contenido editorial"

Auditoría técnica con diagnóstico; reconstrucción de la arquitectura de las 148 páginas con jerarquía, rutas y enlazado interno; **redirecciones 301**

y corrección de los

136 enlaces rotos

; investigación de palabras clave; matriz de beneficios de las

54 clases para adultos

cruzada con los

5 perfiles

, validada contra literatura médica;

6 plantillas maestras

para contenido asistido por IA en español de México; producción de las 148 páginas con contenido único;

schema markup

en todas las páginas (HealthClub, LocalBusiness, Course, FAQPage, BreadcrumbList); revisión humana editorial; coordinación con el médico designado por EL CLIENTE para la firma del hub "Bajar de Peso" (cédula vigente visible); configuración de Google Search Console y GA4; y reporte ejecutivo semanal.

[§— ¶168 p.32]

I.3 Componente "Diseño, contenido visual y desarrollo"

Sistema de diseño a partir de los activos de marca, propagado como plantillas; desarrollo sobre **Next.js, React, TypeScript y Tailwind**

con

SSR e ISR

y

CMS desacoplado

;

integración de los datos operativos del CRM mediante una capa de middleware de EL PRESTADOR

que consume el API HTTP RESTful estándar del CRM (estatus de clubes, coordenadas, amenidades, clases, horarios de clase con visibilidad semanal, horarios de atención, tarifas, descuentos y promociones), con la escritura del prospecto y

notificación de eventos por webhook firmado o consulta equivalente

;

motor de resolución de precios

que

consume las tarifas del CRM

y las aplica

por club

, resolviendo y

replicando

cuando el CRM las define por

ciudad

o a nivel

nacional

(o combinaciones), extensivo a

descuentos, promociones y precios de amenidades y servicios

(p. ej. Personal Trainer, FitKidz);

semilla de coordenadas de geolocalización

de los 49 clubes incorporada en el código, con

procedimiento manual sin código

para altas y modificaciones; umbrales

Core Web Vitals (LCP < 2.5 s, INP < 200 ms, CLS < 0.1)

;

WCAG 2.2 AA

; imágenes AVIF/WebP responsivas; tratamiento de ~

650 fotografías

del banco de EL CLIENTE; ~

150 imágenes nuevas

por IA;

12 animaciones

de 10 s;

1 video institucional

de 45–60 s para "Bajar de Peso";

sección de administración sin código (CMS)

para contenido e imágenes, que incluye la

edición de las coordenadas de cada club

(las

tarifas, descuentos y promociones no se editan en el CMS

: el motor de precios las

extrae automáticamente del CRM

);

funnel de conversión y tablero ejecutivo en tiempo real

—

cuatro etapas comprometidas

:

tráfico !' visita guiada agendada !' visita guiada proporcionada !' nueva membresía

, que el tablero presenta como titular; el tablero incorpora además

etapas de instrumentación operativa

—clic al canal de WhatsApp, cuestionario iniciado, cuestionario completado y cancelación de membresía

— que

no amplían el alcance ni los KPIs comprometidos

en la Sección IV de este Anexo. La definición operativa de cada etapa, su fuente de datos y el responsable de otorgar cada acceso constan en el documento Mapa del Funnel del proyecto, que rige como documento único de medición y no modifica lo pactado en este Anexo—, conectado a las

cuentas de Google

(GA4 y Search Console) para tráfico y métricas on-page (

tiempo en página, punto de salida y conversión tráfico !' visita agendada

) y al

CRM (vía middleware)

para las etapas de

visita proporcionada

y

nueva membresía

;

consola interna de captación de leads

de

acceso restringido a personal autorizado

(operadores telefónicos, asesores de club y quien EL CLIENTE designe) que aplica el

mismo cuestionario

y registra el lead en el CRM por la

misma escritura idempotente

que el sitio y "BES", para

armonizar la captación de leads

en toda la operación; migración con 301 y corrección de los 136 enlaces rotos; migración de DNS con TTL reducido 24 horas antes; y lanzamiento en firme con monitoreo activo 48 horas, seguido de una

etapa de estabilización de 2 a 4 semanas

con atención reforzada y corrección de los ajustes derivados del tráfico real, sin consumir la bolsa de horas de mejora.

[§— ¶169 p.33]

I.4 Cronograma de 8 semanas y aprobaciones a cargo de EL CLIENTE

Aprobación	Hito	Momento	Plazo de respuesta	Valor de etapa (para efectos de la Cláusula Décima)
Aprobación 1	Diseño / página pilar	Fin de la Semana 2	48 horas hábiles	15% del Pago Único del Proyecto A
Aprobación 2	50% del sitio construido	Fin de la Semana 4	48 horas hábiles	35% del Pago Único del Proyecto A
Aprobación 3	Pre-lanzamiento	Semana 7	48 horas hábiles	35% del Pago Único del Proyecto A
Aprobación 4	Lanzamiento en firme	Semana 8	Mismo día hábil	15% del Pago Único del Proyecto A

Los atrasos imputables a EL CLIENTE extienden, día por día, el plazo a cargo de EL PRESTADOR, sin responsabilidad para éste. [§— ¶170 p.35]

Sección II — Entregables del Servicio II (agente "BES")

Agente integrado al sitio con voz natural en español de México e interacción por voz y texto; respuesta a preguntas frecuentes (ubicaciones, horarios, precios, clases y amenidades por club); identificación del club más cercano; recomendación de clases por objetivo; **captura de prospectos**

(nombre, correo, teléfono, club de interés y horario) aterrizados en el CRM;

escalamiento a operador humano

; advertencias

YMYL

;

registro de la visita guiada solicitada

—día y horario elegidos por el usuario dentro del horario de atención del club, enviados por correo al club,

sin verificación de disponibilidad ni reservación en sistema alguno

— con

2 recordatorios por WhatsApp

(24 h y 2 h antes); y

resumen del prospecto enviado por correo al club

con información personalizada para el asesor. Entrenamiento con la base de conocimiento completa (49 clubes, clases, membresías y políticas),

reentrenamiento automático

, y desarrollo en 4 semanas más 2 de pruebas con tráfico real, dentro de las 8 semanas del proyecto.

[§— ¶171 p.35]

Sección III — Entregables del Servicio III (servicios recurrentes)

Bajo la iguala mensual (Cláusula Octava): operación del sitio sobre la infraestructura de hospedaje que proporciona EL CLIENTE; mantenimiento técnico (seguridad, dependencias, desempeño);

mantenimiento de "BES" (base de conocimiento, instrucciones y optimización de costos); operación de la sección de administración y del tablero; reporte mensual ejecutivo; **soporte 24/7 con primer**

respondiente por agente de voz que recibe, clasifica y resuelve o escala cada incidencia (con ticket de ocurrencia), y escalamiento a soporte humano en horario hábil

(Slack y correo); y

bolsa de mejora de hasta 8 (ocho) horas mensuales, no acumulables

. EL CLIENTE administra sus propios contenidos directamente en el CMS; los cambios que requieran la intervención de EL PRESTADOR se atienden con cargo a la bolsa de mejora. Los excedentes se facturan a la

tarifa de USD \$75.00 (MXN \$1,335.00) más IVA por hora

— la misma tarifa horaria con la que se calculó la bolsa incluida en la iguala. Esta tarifa podrá revisarse

mediante
aviso por escrito a EL CLIENTE con al menos 30 (treinta) días naturales de anticipación

Ninguna hora adicional a la bolsa de la iguala se utilizará ni se facturará sin la aprobación previa y por escrito de EL CLIENTE

, quien recibirá antes la estimación de horas y el alcance del trabajo propuesto (Contrato, Cláusula Sexta).

[S— ¶172 p.35]

Niveles de servicio y gestión de incidencias. Los niveles de servicio (SLA), el protocolo de gestión de incidencias y la etapa de estabilización posterior al lanzamiento constan en el

Anexo Cinco

del Contrato (Cláusula Séptima).

[S— ¶173 p.36]

Migración del sitio (entrega única, dentro del Servicio I). La puesta en marcha incluye la migración del sitio actual al nuevo protegiendo el correo y el DNS: inventario previo de los registros DNS (separando los del sitio de los de correo —MX— y otros servicios); migración únicamente de los registros del sitio, sin tocar el correo; reducción del TTL 24 horas antes del cambio para una transición rápida y reversible; conjunto de

redirecciones 301

que cubre los 136 enlaces rotos para no perder posicionamiento; y confirmación, inmediatamente después del cutover, de que el correo corporativo y los demás servicios del dominio siguen operando.

[S— ¶174 p.36]

Sección IV — KPIs comprometidos (estrategia comercial)

Los siguientes son los **KPIs comprometidos**

del proyecto: dependen de EL PRESTADOR y son verificables. Línea base: auditoría inicial (Semrush, marzo 2026).

[S— ¶175 p.36]

KPI comprometido	Línea base	Meta	Verificación
Páginas de club crawlables (SSR)	0 de 49	49 de 49	Google Search Console
Enlaces rotos	136	0	Semrush Site Audit
Schema markup JSON-LD por club	0	49	Google Rich Results Test
Páginas sin H1	11	0	Semrush Site Audit
Core Web Vitals (LCP / INP / CLS)	fuera de umbral	< 2.5 s / < 200 ms / < 0.1	PageSpeed Insights
Cobertura de keywords unbranded	31.1%	55–65%	Semrush
Código de fixes entregado	—	100%	Entregable verificable

Régimen de medición. Los KPIs de implementación (páginas crawlables, enlaces rotos, schema markup, páginas sin H1, Core Web Vitals y código de fixes) se verifican al Lanzamiento en Firme y condicionan la aprobación final del proyecto conforme a la Cláusula Décima. El KPI de

cobertura de keywords unbranded

se medirá a los

12 (doce) meses del Lanzamiento en Firme

, siempre que durante dicho periodo

(i)

la iguala del Proyecto A se haya mantenido vigente y

(ii)

EL CLIENTE haya mantenido al día las aportaciones del Anexo Uno; su verificación

no condiciona la aprobación final del proyecto

ni genera los remedios de la Cláusula Décima, y su eventual incumplimiento habilita únicamente el plan de remediación previsto en la Cláusula Décima Quinta, ejecutado con cargo a la bolsa de horas de la iguala.

[S— ¶176 p.36]

Anexo Tres — Gastos variables de operación (informativo)

El presente Anexo Tres forma parte del Contrato con **carácter exclusivamente informativo** : presenta los

valores aproximados de los gastos variables

que EL CLIENTE cubriría directamente a los proveedores de inteligencia artificial, voz y mensajería por la operación y manutención de los sistemas de los tres proyectos (Cláusula Décima Cuarta), con sus tarifas de referencia verificadas, los supuestos de volumen y tres escenarios (conservador, realista y optimista). Su contenido íntegro consta en el documento

Gastos Operativos Variables

, versión [%i] de fecha [%i], que se agrega como

Apéndice Uno

de este Anexo y se tiene aquí por reproducido. Estas cifras son estimaciones de planeación: no modifican la Contraprestación, no generan obligación de pago a favor de EL PRESTADOR y su recalibración con datos reales no requiere convenio modificatorio.

[S— ¶177 p.37]

Resumen de la estimación mensual por escenario (total variable mensual, sin IVA):

[S— ¶178 p.37]

Escenario	USD	MXN (al Tipo de Cambio Contractual)
Conservador	USD \$485 – \$990	MXN \$8,635 – \$17,620
Realista	USD \$785 – \$1,550	MXN \$13,975 – \$27,590
Optimista	USD \$1,150 – \$2,195	MXN \$20,470 – \$39,070

El desglose por componente, las tarifas verificadas de cada proveedor y los supuestos de volumen

de cada escenario constan en el documento

Gastos Operativos Variables

antes referido. Se reitera el

carácter exclusivamente informativo

de esta estimación: sus cifras no modifican la Contraprestación ni generan obligación de pago a favor de EL PRESTADOR.

[S— ¶179 p.37]

Anexo Cuatro — Targets comerciales post-lanzamiento (aspiracionales, no vinculantes)

Naturaleza. Los targets de este Anexo son **aspiracionales y no vinculantes**

: no constituyen garantía ni obligación de resultado a cargo de EL PRESTADOR, y su no consecución no constituye incumplimiento del Contrato.

Complementan —no sustituyen— los KPIs comprometidos del Anexo Dos, Sección IV

, que sí son verificables y exigibles conforme al régimen de medición ahí previsto.

[S— ¶180 p.37]

Condiciones habilitadoras. Las Partes reconocen que la realización de estos targets depende de condiciones que corresponden a EL CLIENTE, en particular:

(i)

la inversión en palabras clave y pauta conforme a las recomendaciones que EL PRESTADOR le formule

;

(ii)

la vigencia de la iguala y la actualización oportuna de las aportaciones del Anexo Uno; y

(iii)

la operación comercial interna de sus clubes (atención de leads y visitas). De darse estas condiciones, es razonable esperar que los targets se realicen.

[§— ¶181 p.37]

Targets a 12 (doce) meses del Lanzamiento en Firme: [§— ¶182 p.38]

Target comercial	Punto de partida	Target aspiracional
Tráfico mensual del sitio	80,000 visitas	120,000 – 160,000 visitas
Cuestionarios de experiencia ideal completados al mes	Capacidad nueva (hoy no existe)	1,800 – 3,200
Visitas guiadas agendadas al mes vía sitio y "BES"	Capacidad nueva	600 – 1,000
Cobertura de keywords unbranded	31.1% (compromiso exigible del Anexo Dos: 55–65%)	Rumbo al referente internacional de la industria (~74%)

Compromiso de acompañamiento de EL PRESTADOR. EL PRESTADOR hará todo cuanto esté razonablemente a su alcance,

dentro de los límites de tiempo y servicios establecidos en la iguala

, para ayudar a EL CLIENTE a alcanzar estos targets: seguimiento mensual de cada target en el reporte ejecutivo de la iguala, recomendaciones de inversión en palabras clave y pauta con su justificación, y priorización de la bolsa de horas de mejora hacia las optimizaciones de mayor impacto en estos indicadores.

[§— ¶183 p.38]

Anexo Cinco — Protocolo de niveles de servicio, gestión de incidencias y continuidad

El presente Anexo Cinco forma parte integrante e inseparable del Contrato y regula, conforme a la Cláusula Séptima, los niveles de servicio (SLA) del soporte, el protocolo de gestión de incidencias y de crisis, y la etapa de estabilización posterior al lanzamiento. [§— ¶184 p.38]

I. Severidades y niveles de servicio (SLA). El primer respondiente por agente de voz opera 24/7; la intervención humana procede en horario hábil según severidad. Las Partes podrán ajustar de común acuerdo la siguiente tabla dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la firma del Contrato; a falta de acuerdo, regirá en sus términos:

[§— ¶185 p.38]

Severidad	Descripción	Primera respuesta	Resolución objetivo
Crítico	El sitio o una función esencial caído o inaccesible (no carga; captura de leads sin funcionar).	15 a 30 minutos	4 horas
Alto	Función importante degradada, el sitio sigue operando (integración intermitente).	1 hora	8 horas hábiles
Medio	Problema que afecta parte del sitio sin impedir su uso.	4 horas hábiles	2 días hábiles
Bajo	Incidencia menor o consulta.	1 día hábil	Según lo planeado

Los tiempos se miden desde la apertura del ticket de ocurrencia. [§— ¶186 p.39]

II. Flujo de atención de incidencias.

primer respondiente por agente de voz, disponible 24/7 (veinticuatro horas, los siete días)

, recibe, clasifica y resuelve o escala cada incidencia, con

ticket de ocurrencia

en todos los casos; el

escalamiento a soporte humano

procede en horario hábil, por Slack y correo.

[§— ¶187 p.39]

III. Reporte mensual. Al cierre de cada mes EL PRESTADOR entrega un reporte de los tickets atendidos (severidad, tiempo de respuesta y resolución) y de las horas de mejora consumidas, con el detalle de cada tarea.

[§— ¶188 p.39]

IV. Manejo de crisis (severidad Crítica). Tratándose de incidencias de severidad

Crítica

, la comunicación se conduce por el

canal dedicado de comunicación de incidentes

(Anexo Uno, C.8), con

primera respuesta de 15 a 30 minutos

y

resolución objetivo de 4 horas

, conforme a la tabla del apartado I; EL PRESTADOR mantiene una

comunicación de avance continua al Project Owner hasta el cierre de la incidencia

, y el

análisis de causa raíz

correspondiente se incluye en el reporte mensual del apartado III.

[§— ¶189 p.39]

V. Estabilización posterior al lanzamiento. Tras el lanzamiento en firme se ejecuta una etapa de estabilización de

2 a 4 semanas

con atención reforzada: EL PRESTADOR monitorea el sitio bajo tráfico real y corrige los ajustes derivados de la exposición real (dispositivos, integraciones en vivo)

sin consumir la bolsa de horas

; confirmadas las integraciones en vivo (captura de leads al CRM, datos de clubes y clases, fichas de Google y BES), el sitio pasa a operación normal bajo la iguala. La distinción es expresa: durante la estabilización los ajustes de lanzamiento se corrigen sin costo; concluida ésta, las nuevas mejoras consumen la bolsa de horas y las fallas se atienden bajo el SLA de este Anexo.

[§— ¶190 p.39]

Leído que fue el presente Contrato y sus Anexos Uno a Cinco, las Partes los firman al margen y al calce, por duplicado, en la Ciudad de México, en la fecha de firma del Contrato.